

무력공격사태 및 존립위기사태 시 포로 등의 취급에 관한 법률

국 가	일본
원 법 률 명	武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
제 정	2004.06.18 法律 第117号
개 정	2017.06.02 法律 第42号
수 록 자 료	무력공격사태 및 존립위기사태 시 포로 등의 취급에 관한 법률, pp.1-93
발 행 사 항	서울 : 국회도서관, 2019

이 번역문은 외국 법률의 해석이나 이해를 돕기 위한 자료이며, 법적 효력이 없습니다.

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律

平成十六年法律第百十七号
最終更新：平成二十九年六月二日法律第四十二号

第一章 總則

(目的)

第一条 この法律は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態及び存立危機事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約（以下「第三条約」という。）その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とする。

(基本原則)

第二条 国は、武力攻撃事態及び存立危機事態においてこの法律の規定により拘束され又は抑留された者（以下この条において「捕虜等」という。）の取扱いに当たっては、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法に基づき、常に人道的な待遇を確保すると

무력공격사태 및 존립위기사태 시 포로 등의 취급에 관한 법률

2004년 법률 제117호
최종개정: 2017년 6월 2일 법률 제42호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법률은 무력공격사태 및 존립위기사태 시 포로 등의 구속, 억류 기타 취급에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 무력공격 또는 존립위기무력공격을 배제하기 위해 필요한 자위대 행동이 원활하고 효과적으로 실시되게 함과 동시에, 무력공격사태 및 존립위기사태 시의 포로의 대우에 관한 1949년 8월 12일자 제네바조약(이하 "제3조약"이라 한다) 기타 포로 등의 취급에 관한 「국제인도법」의 정확한 실시 확보를 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) ① 국가는 무력공격사태 및 존립위기사태 시 이 법률의 규정에 따라 구속되거나, 억류된 사람(이하 이 조에서 "포로 등"이라 한다)의 취급 시에는, 제3조약 기타 국제적 무력분쟁 시 적용되는 「국제인도법」에 근거하여, 항상 인도적인 대우를 확보함과 동시에, 포로 등의

ともに、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害又は危難から常に保護しなければならない。

2 この法律（これに基づく命令を含む。）の規定により捕虜等に対して与えられる保護は、人種、国籍、宗教的又は政治的意見その他これに類する基準に基づく不当に差別的なものであってはならない。

3 何人も、捕虜等に対し、武力攻撃又は存立危機武力攻撃に対する報復として、いかなる不利益をも与えてはならない。

(定義)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 武力攻撃 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成十五年法律第七十九号。以下この条において「事態対処法」という。）第二条第一号に規定する武力攻撃をいう。
- 二 武力攻撃事態 事態対処法第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。
- 三 存立危機武力攻撃 事態対処法第二条第八号ハ（1）に規定する存立危機武力攻撃をいう。
- 四 存立危機事態 事態対処法第二条第四号に規定する存立危機事態をいう。
- 五 敵国軍隊等 武力攻撃事態又は存

생명, 신체, 건강 및 명예를 존중하고 이들에 대한 침해 또는 위해로부터 항상 보호하여야 한다.

② 이 법률(이에 근거한 명령을 포함한다)의 규정에 따라 포로 등에 대해 주어지는 보호는 인종, 국적, 종교적 또는 정치적 의견 기타 이와 유사한 기준에 근거하여 부당하게 차별적인 것이어서는 아니 된다.

③ 누구든지 포로 등에 대해 무력공격 또는 존립위기무력공격에 대한 보복으로서 어떠한 불이익도 주어서는 아니 된다.

제3조(정의) 이 법률에서 다음 각 호에 열거하는 용어의 뜻은 각각 해당 각 호에 정하는 바에 따른다.

1. 무력공격 「무력공격사태 등과 존립위기사태에 있어서 일본의 평화와 독립, 국가 및 국민의 안전 확보에 관한 법률」(2003년 법률 제79호. 이하 이 조에서 「사태대처법」이라 한다) 제2조제1호에 규정된 무력공격을 말한다.
2. 무력공격사태 「사태대처법」 제2조제2호에 규정된 무력공격사태를 말한다.
3. 존립위기무력공격 「사태대처법」 제2조제8호다목(1)단에 규정된 존립위기무력공격을 말한다.
4. 존립위기사태 「사태대처법」 제2조제4호에 규정된 존립위기사태를 말한다.
5. 적국 군대 등 무력공격사태 또는 존

- 立危機事態において、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っている外国の軍隊その他これに類する組織をいう。
- 六 抑留対象者 次のイからルまでのいずれかに該当する外国人をいう。
- イ 敵国軍隊等の構成員（ホ、ト、リ及びヌに掲げる者を除く。）
- ロ 敵国軍隊等に随伴する者（敵国軍隊等の構成員を除く。）であって、当該敵国軍隊等からその随伴を許可されているもの（へ及びチに掲げる者を除く。）
- ハ 船舶（軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの（以下「軍艦等」という。）を除く。）であって敵国軍隊等の軍艦等に警護されるもの又は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律（平成十六年法律第百十六号）第二条第三号に規定する外国軍用品等（ニにおいて「外国軍用品等」という。）を輸送しているものの乗組員（武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っている外国の国籍を有する者に限る。）
- ニ 国際民間航空条約第三条に規定する民間航空機であって敵国軍用航空機（敵国軍隊等に属し、かつ、その軍用に供する航空機をいう。）に警護されるもの又
- 립위기사태 시 무력공격 또는 존립위기무력공격을 실시하는 외국 군대 기타 이와 유사한 조직을 말한다.
6. 억류대상자다음 가목부터 카목까지 중 하나에 해당하는 외국인을 말한다.
- 가. 적국 군대 등의 구성원(마목, 사목, 자목 및 차목에 열거하는 사람을 제외한다)
- 나. 적국 군대 등에 동반하는 사람(적국 군대 등의 구성원을 제외한다)으로서 해당 적국 군대 등으로부터 그 동반이 허가된 사람(바목 및 아목에 열거하는 사람을 제외한다)
- 다. 선박(군함 및 각국 정부가 소유하거나 운항하는 선박으로서 비상업적 목적으로만 사용되는 것(이하 "군함 등"이라 한다)을 제외한다)으로서 적국 군대 등의 군함 등의 경호를 받는 것 또는 「무력공격사태 및 존립위기사태에 있어서 외국군용품 등의 해상수송 규제에 관한 법률」(2004년 법률 제116호) 제2조제3호에 규정된 외국군용품 등(라목에서 "외국군용품 등"이라 한다)을 수송하는 것의 승무원(무력공격 또는 존립위기무력공격을 실시하는 외국 국적을 보유한 사람으로 한정된다)
- 라. 국제민간항공조약 제3조에 규정된 민간항공기로서 적국 군용항공기(적국 군대 등에 속한 것이면서 군용으로 제공되는 항공기를 말한다)의 경호를 받는 것 또는 외국

- は外国軍用品等を輸送しているものの乗組員（同条約第三十二条（a）に規定する運航乗組員であって、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っている外国の国籍を有するものに限る。）
- ホ 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約（以下「第一条約」という。）第二十四条に規定する傷者若しくは病者の搜索、收容、輸送若しくは治療若しくは疾病の予防に専ら従事する衛生要員又は敵国軍隊等の衛生部隊及び衛生施設の管理に専ら従事する職員
- へ 第一条約第二十六条第一項に規定する武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っている外国の赤十字社その他の篤志救济団体が当該外国の政府が正当に認めたものの職員のうち、ホに掲げる者と同一の任務に当たるもの
- ト 第一条約第二十四条に規定する敵国軍隊等に随伴する宗教要員
- チ 第一条約第二十六条第一項に規定する武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っている外国の赤十字社その他の篤志救济団体が当該外国の政府が正当に認めたものの職員のうち、トに掲げる者と同一の任務に当たるもの
- リ 敵国軍隊等の構成員であって、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武
- 軍용품 등을 수송하는 것의 승무원(같은 조약 제32조(a)에 규정된 운항승무원으로서, 무력공격 또는 존립위기무력공격을 실시하는 외국 국적을 가진 사람으로 한정된다)
- 마. 전쟁 지역에 있는 군대의 부상자 및 병자의 상태 개선에 관한 1949년 8월 12일자 제네바조약(이하 "제1협약"이라 한다) 제24조에 규정된 부상자나 병자의 수색, 수용, 수송이나 치료나 질병 예방에만 전적으로 종사하는 위생요원 또는 적국 군대 등의 위생부대 및 위생시설 관리에만 전적으로 종사하는 직원
- 바. 제1협약 제26조제1항에 규정된 무력공격 또는 존립위기무력공격을 실시하는 외국 적십자사 기타 독지(篤志)구호단체로서 해당 외국 정부가 정당하게 인정한 것의 직원 중 마목에 열거한 사람과 동일한 임무를 담당하는 사람
- 사. 제1협약 제24조에 규정된 적국 군대 등에 동반하는 종교요원
- 아. 제1협약 제26조제1항에 규정된 무력공격 또는 존립위기무력공격을 실시하는 외국의 적십자사 기타 독지구호단체로서 해당 외국 정부가 정당하게 인정한 것의 직원 중 사목에 열거한 사람과 동일한 임무를 담당하는 사람
- 자. 적국 군대 등의 구성원으로서 1949년 8월 12일자 제네바조약의 국제적 무력분쟁의 희생자 보

	力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）（以下「第一追加議定書」という。）第四十四条 3 に規定する義務に違反し、捕虜として取り扱われる権利を失うこととなるもの	호에 관한 추가의정서(제1의정서)(이하 "제1추가의정서"라 한다) 제44조 3 에 규정된 의무를 위반하여 포로로 취급될 권리를 상실하게 되는 사람
ヌ	敵国軍隊等の構成員であって、第一追加議定書第四十六条の規定により間諜(ちよう)として取り扱われることとなるもの	차. 적국 군대 등의 구성원으로서 제1 추가의정서 제46조의 규정에 따라 간첩으로 취급을 받게 되는 사람
ル	第一追加議定書第四十七条 2 に規定する傭(よう)兵	카. 제1추가의정서 제47조 2 에 규정된 용병
七	捕虜 第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により前号イからニまでに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。	7. 포로 제2장제3절 또는 제4장제2절에 규정된 절차에 따라 전호 가목부터 라목까지에 열거한 외국인에 해당한다는 취지의 억류자격인정 또는 재결을 받아 억류되는 사람을 말한다.
八	衛生要員 第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ホ又はへに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。	8. 위생요원 제2장제3절 또는 제4장제2절에 규정된 절차에 따라 제6호마목 또는 바목에 열거한 외국인에 해당한다는 취지의 억류자격인정 또는 재결을 받아 억류되는 사람을 말한다.
九	宗教要員 第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ト又はチに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。	9. 종교요원 제2장제3절 또는 제4장제2절에 규정된 절차에 따라 제6호사목 또는 아목에 열거한 외국인에 해당한다는 취지의 억류자격인정 또는 재결을 받아 억류되는 사람을 말한다.
十	区別義務違反者 第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号リに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。	10. 구별의무위반자 제2장제3절 또는 제4장제2절에 규정된 절차에 따라 제6호자목에 열거한 외국인에 해당한다는 취지의 억류자격인정 또는 재결을 받아 억류되는 사람을 말한다.
十一	間諜 第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ヌに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑	11. 간첩 제2장제3절 또는 제4장제2절에 규정된 절차에 따라 제6호차목에 열거한 외국인에 해당한다는 취지의 억류자격인정 또는 재결을 받아 억류

- 留される者をいう。
- 十二 傭兵 第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ルに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。
- 十三 資格認定審査請求 第十四条第一項、第十七条第四項及び第百六条第一項の規定による抑留資格認定に関する審査の請求をいう。
- 十四 懲戒審査請求 第百二十五条の規定による懲戒処分に関する審査の請求をいう。
- 十五 捕虜収容所 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第三項に規定する捕虜収容所をいう。
- 十六 捕虜収容所長 自衛隊法第二十九条の二第二項に規定する所長をいう。
- 十七 捕虜代表 第三条約第八十条に規定する任務を遂行する者として、捕虜収容所長から指名されたものをいう。
- 十八 利益保護国 第一追加議定書第二条(c)に規定する利益保護国をいう。
- 十九 利益保護国代理 第一追加議定書第二条(d)に規定する代理をいう。
- 二十 利益保護国代表 我が国領域内において第三条約又は第一追加議定書の規定による利益保護国又は利益保護国代理としての任務を遂行する者であつて、我が国政府が承認を与えたものをいう。
- 되는 사람을 말한다.
12. 용병 제2장제3절 또는 제4장제2절에 규정된 절차에 따라 제6호카목에 열거한 외국인에 해당한다는 취지의 억류자격인정 또는 재결을 받아 억류되는 사람을 말한다.
13. 자격인정심사청구 제14조제1항, 제17조제4항 및 제106조제1항의 규정에 따른 억류자격인정에 관한 심사의 청구를 말한다.
14. 징계심사청구 제125조의 규정에 따른 징계처분에 관한 심사의 청구를 말한다.
15. 포로수용소 「자위대법」(1954년 법률 제165호) 제24조제3항에 규정된 포로수용소를 말한다.
16. 포로수용소장 「자위대법」 제29조의2제2항에 규정된 소장을 말한다.
17. 포로대표 제3조약 제80조에 규정된 임무를 수행하는 사람으로서 포로수용소장으로부터 지명된 사람을 말한다.
18. 이익보호국 제1추가협정서 제2조(c)에 규정된 이익보호국을 말한다.
19. 이익보호국대리 제1추가협정서 제2조(d)에 규정된 대리를 말한다.
20. 이익보호국대표 일본 영역 내에서 제3조약 또는 제1추가협정서의 규정에 따른 이익보호국 또는 이익보호국 대리로서의 임무를 수행하는 사람으로서, 일본 정부가 승인한 사람을 말한다.

第二章

拘束及び抑留資格認定の手續

第一節

拘束

(拘束措置)

第四条 自衛隊法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官（以下「出動自衛官」という。）は、武力攻撃が発生した事態又は存立危機事態において、服装、所持品の形状、周囲の状況その他の事情に照らし、抑留対象者に該当すると疑うに足る相当の理由がある者があるときは、これを拘束することができる。

(危険物等の検査)

第五条 出動自衛官は、前条の規定により拘束した者（以下「被拘束者」という。）については、その所持品又は身体について危険物（銃砲、銃剣、銃砲弾、爆発物その他の軍用の武器及びこれらに準ずる物であって、人の生命又は身体に危険を生じさせるものをいう。次項において同じ。）又は軍用書類（地図、軍用規則、命令書、計画書その他の軍用に供する書類をいう。以下同じ。）を所持しているかどうかを調べることができる。

2 出動自衛官は、前項の規定による検査の結果、危険物又は軍用書類を発見したときは、次条第一項又は第二項の規定による引渡しの時までこれを取り上げ、又は直ちに廃棄することができる。

제2장

구속 및 억류자격인정 절차

제1절

구속

제4조(구속조치) 「자위대법」 제76조제1항의 규정에 따라 출동명령을 받은 자위대 자위관(이하 "출동자위관"이라 한다)은 무력공격이 발생한 사태 또는 존립위기사태 시 복장, 소지품의 형상, 주위 상황 기타 사정에 비추어 억류대상자에 해당한다고 의심하기에 족한 상당한 이유가 있는 사람이 있을 경우에는, 해당인을 구속할 수 있다.

제5조(위험물 등의 검사) ① 출동자위관은 전조의 규정에 따라 구속한 사람(이하 "피구속자"라 한다)에 대해서는 그 소지품 또는 신체에 대해 위험물(총포, 총검, 총포탄, 폭발물 기타 군용 무기 및 이에 준하는 물건으로서 사람의 생명 또는 신체에 위험을 발생시키는 것을 말한다. 다음 항에서 같다) 또는 군용 서류(지도, 군용 규칙, 명령서, 계획서 기타 군용으로 제공하는 서류를 말한다. 이하 같다)를 소지하고 있는지 여부를 조사할 수 있다.

② 출동자위관은 전항의 규정에 따른 검사 결과 위험물 또는 군용 서류를 발견한 경우에는, 다음 조 제1항 또는 제2항의 규정에 따른 인도 시까지 이를 빼앗거나 즉시 폐기할 수 있다.

(被拘束者の引渡し等)

第六条 出動自衛官は、第四条の規定による拘束をしたときは、防衛大臣の定めるところにより、速やかに、被拘束者を指定部隊長（自衛隊法第八条に規定する部隊等であつて、連隊、自衛艦その他の防衛省令で定めるものの長をいう。以下同じ。）に引き渡さなければならない。

2 出動自衛官は、前項の規定にかかわらず、指定部隊長よりも近傍に抑留資格認定官（方面総監、地方総監又は航空方面隊司令官その他政令で定める部隊等の長をいう。以下同じ。）が所在するときは、防衛大臣の定めるところにより、被拘束者を当該抑留資格認定官に引き渡すことができる。

3 出動自衛官は、前二項の規定による引渡しをする場合には、防衛省令で定めるところにより、拘束の日時及び場所その他必要な事項をその引渡しをする指定部隊長又は抑留資格認定官に報告しなければならない。

(被拘束者に対する特例措置)

第七条 出動自衛官は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、被拘束者の心身の状況、利用可能な輸送手段その他の事情を考慮し、被拘束者がこれらの規定による引渡しのための移動に耐えられないと認めるに足る相当の理由があるときは、戦闘行為の直接の危険から回避することができる近傍の場所への移動、適切

제6조(피구속자의 인도 등) ① 출동자위관은 제4조의 규정에 따른 구속을 한 경우에는, 방위대신이 정하는 바에 따라 신속하게 피구속자를 지정부대장(「자위대법」 제8조에 규정된 부대 등으로서 연대, 자위함 기타 방위성령으로 정하는 것의 장을 말한다. 이하 같다)에게 인도하여야 한다.

② 출동자위관은 전항의 규정에도 불구하고 지정부대장보다도 인근에 억류자격인정관(방면총감, 지방총감 또는 항공방면대사령관 기타 정령으로 정하는 부대 등의 장을 말한다. 이하 같다)이 소재하는 경우에는, 방위대신이 정하는 바에 따라 피구속자를 해당 억류자격인정관에게 인도할 수 있다.

③ 출동자위관은 전2항의 규정에 따른 인도를 하는 경우에는 방위성령으로 정하는 바에 따라 구속 일시 및 장소 기타 필요한 사항을 인도하는 지정부대장 또는 억류자격인정관에게 보고하여야 한다.

제7조(피구속자에 대한 특례조치) 출동자위관은 전조 제1항 또는 제2항의 규정에도 불구하고 피구속자의 심신의 상황, 이용가능한 수송수단 기타 사정을 고려하여, 피구속자가 이들 규정에 따른 인도를 위한 이동을 견딜 수 없다고 인정하기에 충분한 상당한 이유가 있을 경우에는, 전투행위의 직접 위협으로부터 피할 수 있는

な医薬品等の給与その他の当該被拘束者の状況に応じて可能な範囲の安全措置を講じた上で、直ちに当該被拘束者を放免することができる。

第二節 指定部隊長による確認

(指定部隊長による確認)

第八条 指定部隊長は、第六条第一項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者について、その氏名、階級又は地位（以下「階級等」という。）、生年月日及び身分証明書番号等（身分証明書番号、個人番号その他これに類する個人を識別するために付された数字、記号又は符号をいう。以下同じ。）を確認しなければならない。

2 指定部隊長は、前項の規定による確認を行うために必要な範囲内において、被拘束者に対し、質問し、又は身分証明書その他の所持品を検査することができる。

3 指定部隊長は、第一項の規定による確認の結果について、確認記録を作成しなければならない。

4 確認記録には、次に掲げる事項を記載し、かつ、指定部隊長がその識別符号（個人を識別するために防衛大臣の定めるところにより指定部隊長に付された数字、記号又は符号をいう。）を記入しなければならない。

- 一 被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等

근처 장소로의 이동, 적절한 의약품 등의 제공 기타 해당 피구속자의 상황에 따라 가능한 범위의 안전조치를 강구한 후 즉시 해당 피구속자를 석방할 수 있다.

제2절 지정부대장에 의한 확인

제8조(지정부대장에 의한 확인) ① 지정부대장은 제6조제1항의 규정에 따라 피구속자의 인도를 받은 경우에는 신속하게 해당 피구속자에 대해 그 성명, 계급 또는 지위(이하 "계급 등"이라 한다), 생년월일 및 신분증명서번호 등(신분증명서번호, 개인번호 기타 이와 유사한 개인을 식별하기 위해 붙여진 숫자, 기호 또는 부호를 말한다. 이하 같다)을 확인하여야 한다.

② 지정부대장은 전항의 규정에 따른 확인을 실시하기 위해 필요한 범위 내에서, 피구속자에 대해 질문하거나 신분증명서 기타 소지품을 검사할 수 있다.

③ 지정부대장은 제1항의 규정에 따른 확인의 결과에 대해 확인기록을 작성하여야 한다.

④ 확인기록에는 다음에 열거하는 사항을 기재하고, 지정부대장이 그 식별번호(개인을 식별하기 위해 방위대신이 정하는 바에 따라 지정부대장에게 붙여진 숫자, 기호 또는 부호를 말한다)를 기입하여야 한다.

- 1. 피구속자의 성명, 계급 등, 생년월일 및 신분증명서번호 등

- 二 拘束の日時及び場所
- 三 作成年月日
- 四 その他防衛省令で定める事項

5 指定部隊長は、防衛大臣の定めるところによりその指揮監督する自衛官の中から指定した者に、第二項の規定による処分を行わせることができる。

(確認後の措置)

第九条 指定部隊長は、前条第一項の規定による確認の結果、被拘束者が抑留対象者に該当しないと判断したときは、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。

2 前項の通知をする場合には、指定部隊長は、当該被拘束者に対し、次条に規定する抑留資格認定官による抑留資格認定を受けることができる旨を告知しなければならない。

3 第一項の場合において、被拘束者が抑留対象者に該当しない旨の判断に同意したときは、指定部隊長は、当該被拘束者に対し、当該判断に同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、前条第四項の規定による確認記録の写しを交付の上、直ちにこれを放免しなければならない。

4 前項の規定により放免する場合を除き、指定部隊長は、防衛大臣の定めるところにより、遅滞なく、被拘束者を確認記録とともに管轄の抑留資格認定官に引き渡さなければならない。

- 2. 구속의 일시 및 장소
- 3. 작성연월일
- 4. 기타 방위성령으로 정하는 사항

⑤ 지정부대장은 방위대신이 정하는 바에 따라 그 지휘·감독하는 자위관 중에서 지정한 사람에게 제2항의 규정에 따른 처분을 하게 할 수 있다.

제9조(확인 후의 조치) ① 지정부대장은 전조 제1항의 규정에 따른 확인의 결과, 피구속자가 억류대상자에 해당하지 아니한다고 판단한 경우에는, 즉시 해당 피구속자에게 그 취지의 통지를 하여야 한다.

② 전항의 통지를 하는 경우에는, 지정부대장은 해당 피구속자에 대해 다음 조에 규정하는 억류자격인정관에 의한 억류자격인정을 받을 수 있음을 고지하여야 한다.

③ 제1항의 경우에 피구속자가 억류대상자에 해당하지 아니한다는 판단에 동의한 경우, 지정부대장은 해당 피구속자에 대해 해당 판단에 동의하는 취지를 기재한 문서에 서명하게 함과 동시에, 전조 제4항의 규정에 따른 확인기록 사본을 교부하고 즉시 피구속자를 석방하여야 한다.

④ 전항의 규정에 따라 석방하는 경우를 제외하고, 지정부대장은 방위대신이 정하는 바에 따라 지체 없이 피구속자를 확인기록과 함께 관할 억류자격인정관에게 인도하여야 한다.

第三節 抑留資格認定

(抑留資格認定)

第十条 抑留資格認定官は、第六条第二項又は前条第四項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者が抑留対象者に該当するかどうかの認定（抑留対象者に該当する場合にあっては、第三条第六号イからルまでのいずれに該当するかの認定を含む。以下「抑留資格認定」という。）をしなければならない。

(抑留資格認定のための調査)

第十一条 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、被拘束者を取り調べることができる。

2 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、当該参考人を取り調べることができる。この場合において、当該参考人が他の抑留資格認定官の管理する収容区画等（第百七十二条第一項に規定する区画又は施設をいう。）に留め置かれ、又は捕虜収容所に收容されている者であるときは、抑留資格認定官は、当該他の抑留資格認定官又は捕虜収容所長に対し、当該参考人の取調べを依頼することができる。

3 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、被拘束者の所持品又は身体を検査をすることができる。ただし、女性の被拘束者の身体を検査する場合には、緊急を要するときを除き、女

제3절 억류자격인정

제10조(억류자격인정) 억류자격인정관은 제6조제2항 또는 전조 제4항의 규정에 따라 피구속자의 인도를 받은 경우에는, 신속하게 해당 피구속자가 억류대상자에 해당하는지 여부의 인정(억류대상자에 해당하는 경우에는 제3조제6호 가목부터 카목까지 중 하나에 해당하는지에 대한 인정을 포함한다. 이하 "억류자격인정"이라 한다)을 하여야 한다.

제11조(억류자격인정을 위한 조사) ① 억류자격인정관은 억류자격인정을 위해 필요한 경우에는 피구속자를 조사할 수 있다.

② 억류자격인정관은 억류자격인정을 위해 필요한 경우에는 참고인 출석을 요구하여 해당 참고인을 조사할 수 있다. 이 경우에 해당 참고인이 다른 억류자격인정관이 관리하는 수용구획 등(제172조제1항에 규정된 구획 또는 시설을 말한다)에 유치되거나 포로수용소에 수용된 자인 경우, 억류자격인정관은 해당 다른 억류자격인정관 또는 포로수용소장에 대해 해당 참고인 조사를 의뢰할 수 있다.

③ 억류자격인정관은 억류자격인정을 위해 필요한 경우에는 피구속자의 소지품검사 또는 신체검사를 실시할 수 있다. 다만, 여성 피구속자의 신체를 검사하는 경우에는 긴급을 요하는 경우를 제외하고,

性の自衛隊員（自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第百六十八条第一項において同じ。）にこれを行わせなければならない。

4 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

5 抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところによりその指揮監督する自衛官の中から指定した者（以下この節において「認定補佐官」という。）に、前各項の規定による調査を行わせることができる。

(認定調査記録の作成)

第十二条 抑留資格認定官は、前条第一項から第四項までの規定による調査を行ったときは、その結果について、認定調査記録を作成し、かつ、自らこれに署名しなければならない。ただし、同条第五項の規定により認定補佐官が当該調査を行ったときは、当該認定補佐官が、その認定調査記録を作成し、かつ、これに署名するものとする。

2 前条第二項の規定により参考人の取調べを依頼された抑留資格認定官又は捕虜収容所長についても、前項と同様とする。

(放免)

第十三条 抑留資格認定官は、調査の結果、被拘束者が抑留対象者に該当しない旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者に

여성 자위대원(「자위대법」 제2조제5항에 규정된 대원을 말한다. 제168조제1항에서 같다)에게 이를 실시하게 하여야 한다.

④ 억류자격인정관은 억류자격인정을 위해 필요한 경우에는 공무소 또는 공사(公私)단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

⑤ 억류자격인정관은 방위대신이 정하는 바에 따라 그 지휘·감독하는 자위관 중에서 지정한 사람(이하 이 절에서 "인정보좌관"이라 한다)에게 전 각 항의 규정에 따른 조사를 실시하게 할 수 있다.

제12조(인정조사기록의 작성) ① 억류자격인정관은 전조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 조사를 실시한 경우에는, 그 결과에 대해 인정조사기록을 작성하고 스스로 이에 서명하여야 한다. 다만, 같은 조 제5항의 규정에 따라 인정보좌관이 해당 조사를 실시한 경우에는 해당 인정보좌관이 그 인정조사기록을 작성하고 이에 서명한다.

② 전조 제2항의 규정에 따라 참고인 조사를 의뢰받은 억류자격인정관 또는 포로 수용소장에 대해서도 전항과 동일하다.

제13조(석방) ① 억류자격인정관은 조사 결과 피구속자가 억류대상자에 해당하지 아니한다는 취지의 억류자격인정을 한 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라 즉

その旨の通知をしなければならない。

2 前項の通知をする場合には、抑留資格認定官は、当該被拘束者に対し、次条第一項の規定による資格認定審査請求をすることができる旨を告知しなければならない。

3 第一項の場合において、被拘束者が同項の抑留資格認定に同意したときは、抑留資格認定官は、当該被拘束者に対し、当該認定に同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、次項の規定による放免書を交付の上、直ちにこれを放免しなければならない。第一項の通知を受けた被拘束者が次条第一項の規定による資格認定審査請求をしなかったときも、同様とする。

4 前項の規定により交付される放免書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。

- 一 被拘束者の氏名及び生年月日
- 二 拘束の日時及び場所
- 三 放免の理由
- 四 交付年月日
- 五 その他防衛省令で定める事項

(資格認定審査請求)

第十四条 前条第一項の通知を受けた被拘束者は、同項の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から二十四時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面（次項に

시 해당 피구속자에게 그 취지를 통지하여야 한다.

② 전항의 통지를 하는 경우에는, 억류자격인정관은 해당 피구속자에 대해 다음 조 제1항의 규정에 따른 자격인정심사청구를 실시할 수 있음을 고지하여야 한다.

③ 제1항의 경우에 피구속자가 같은 항의 억류자격인정에 동의한 경우, 억류자격인정관은 해당 피구속자에 대해 해당 인정에 동의하는 취지를 기재한 문서에 서명하게 함과 동시에, 다음 항의 규정에 따른 석방서를 교부하고 즉시 피구속자를 석방하여야 한다. 제1항의 통지를 받은 피구속자가 다음 조 제1항의 규정에 따른 자격인정심사청구를 하지 아니한 경우에도 동일하다.

④ 전항의 규정에 따라 교부되는 석방서에는 다음에 열거하는 사항을 기재하고, 억류자격인정관이 이에 기명날인하여야 한다.

1. 피구속자의 성명 및 생년월일
2. 구속의 일시 및 장소
3. 석방의 이유
4. 교부연월일
5. 기타 방위성령으로 정하는 사항

제14조(자격인정심사청구) ① 전조 제1항의 통지를 받은 피구속자는 같은 항의 억류자격인정에 불복하는 경우에는, 그 통지를 받았을 때부터 24시간 이내에 정령으로 정하는 바에 따라 불복이유를 기재한 서

において「審査請求書」という。)を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審査会に対し、資格認定審査請求をすることができる。

2 抑留資格認定官は、前項の資格認定審査請求があったときは、捕虜資格認定等審査会に対し、審査請求書、認定調査記録その他の関係書類を送付しなければならない。

(仮収容)

第十五条 抑留資格認定官は、被拘束者が前条第一項の資格認定審査請求をしたときは、次項の規定による仮収容令書を発付し、当該被拘束者を仮に収容するものとする。

2 前項の規定により発付される仮収容令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。

- 一 被拘束者の氏名及び生年月日
- 二 拘束の日時及び場所
- 三 発付年月日
- 四 その他防衛省令で定める事項

3 仮収容令書は、認定補佐官が執行するものとする。

4 認定補佐官は、仮収容令書を執行するときは、その仮に収容される者に仮収容令書を示して、速やかに、その者を捕虜収容所長に引き渡さなければならない。

5 捕虜収容所長は、前項の規定による引渡

면(다음 항에서 "심사청구서"라 한다)을 억류자격인정관에게 제출하여, 포로자격인정 등 심사회에 대해 자격인정심사청구를 할 수 있다.

② 억류자격인정관은 전항의 자격인정심사청구가 있을 경우에는, 포로자격인정 등 심사회에 대해 심사청구서, 인정조사기록 기타 관계서류를 송부하여야 한다.

제15조(임시수용) ① 억류자격인정관은 피구속자가 전조 제1항의 자격인정심사청구를 한 경우에는, 다음 항의 규정에 따른 임시수용명령서를 발부하여 해당 피구속자를 임시수용한다.

② 전항의 규정에 따라 발부되는 임시수용명령서에는 다음에 열거하는 사항을 기재하고 억류자격인정관이 이에 기명날인하여야 한다.

1. 피구속자의 성명 및 생년월일
2. 구속의 일시 및 장소
3. 발부연월일
4. 기타 방위성령으로 정하는 사항

③ 임시수용명령서는 인정보좌관이 집행한다.

④ 인정보좌관은 임시수용명령서를 집행하는 경우에는 그 임시수용된 사람에게 임시수용명령서를 제시하여 신속하게 그 사람을 포로수용소장에게 인도하여야 한다.

⑤ 포로수용소장은 전항의 규정에 따른

しを受けたときは、当該引渡しを受けた者を捕虜収容所に収容するものとする。

(抑留資格認定に係る処分)

第十六条 抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象者（第三条第六号ロ、ハ又はニに掲げる者（以下この条、次条及び第二百一十一条第二項において「軍隊等非構成員捕虜」という。）を除く。）に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。

2 抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象者（軍隊等非構成員捕虜に限る。）に該当する旨の抑留資格認定をする場合においては、併せて、当該被拘束者を抑留する必要性についての判定をしなければならない。この場合において、当該被拘束者の抑留は、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するため特に必要と認めるときに限るものとし、抑留資格認定官は、あらかじめ、その判定について、防衛大臣の承認を得なければならない。

3 抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象者（軍隊等非構成員捕虜に限る。）に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨及び前項の判定の結果を通知しなければならない。

4 第一項又は前項の通知をする場合に

인도를 받은 경우에는 해당 인도받은 사람을 포로수용소에 수용한다.

제16조(억류자격인정에 관한 처분) ① 억류자격인정관은 피구속자가 억류대상자(제3조제6호나목, 다목, 또는 라목에 열거한 사람(이하 이 조, 다음 조 및 제121조제2항에서 "군대 등 비구성원 포로"라 한다)를 제외한다)에 해당한다는 취지의 억류자격인정을 한 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라 즉시 해당 피구속자에게 그 취지를 통지하여야 한다.

② 억류자격인정관은 피구속자가 억류대상자(군대 등 비구성원 포로에 한정된다)에 해당한다는 취지의 억류자격인정을 하는 경우에는, 이와 함께 해당 피구속자를 억류할 필요성에 대한 판정을 하여야 한다. 이 경우에 해당 피구속자 억류는 무력공격 또는 존립위기무력공격을 배제하기 위해 필요한 자위대 행동을 원활하고 효과적으로 실시하기 위해 특별히 필요하다고 인정하는 때로 한정되며, 억류자격인정관은 사전에 그 판정에 대해 방위대신의 승인을 받아야 한다.

③ 억류자격인정관은 피구속자가 억류대상자(군대 등 비구성원 포로에 한정된다)에 해당한다는 취지의 억류자격인정을 한 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라 즉시 해당 피구속자에게 그 취지 및 전항의 판정 결과를 통지하여야 한다.

④ 제1항 또는 전항의 통지를 하는 경우

は、被拘束者（軍隊等非構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定を受け、かつ、第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定を受けた者を除く。）に対し、第百六条第一項の資格認定審査請求をすることができる旨を告知しなければならない。

5 抑留資格認定官は、第一項又は第三項の通知及び前項の告知をした後、同項に規定する被拘束者に対し、速やかに、第十八条の規定による抑留令書を発付し、これを抑留するものとする。

(放免)

第十七条 抑留資格認定官は、被拘束者（軍隊等非構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定を受け、かつ、前条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定を受けた者に限る。）に対し、同条第三項の通知をする場合には、第四項の資格認定審査請求をすることができる旨を告知しなければならない。

2 前項の場合において、同項に規定する被拘束者が、軍隊等非構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定及び前条第二項の規定による抑留する必要性がない旨の判定に同意したときは、これに同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、次項の規定による放免書を交付の上、直ちにこれを放免しなければならない。前項に規定する被拘束者が第四項の資格認定審査請求をしなかったときも、同様とする。

에는, 피구속자(군대 등 비구성원 포로에 해당한다는 취지의 억류자격인정을 받음과 함께, 제2항의 규정에 따라 억류할 필요성이 없다는 취지의 판정을 받은 사람을 제외한다)에 대해 제106조제1항의 자격인정심사청구를 할 수 있음을 고지하여야 한다.

⑤ 억류자격인정관은 제1항 또는 제3항의 통지 및 전항의 고지를 한 후 같은 항에 규정된 피구속자에 대해 신속하게 제18조의 규정에 따른 억류명령서를 발부하고 피구속자를 억류한다.

제17조(방면) ① 억류자격인정관은 피구속자(군대 등 비구성원 포로에 해당한다는 취지의 억류자격인정을 받음과 함께, 전조 제2항의 규정에 따라 억류할 필요성이 없다는 취지의 판정을 받은 자로 한정된다)에 대해 같은 조 제3항의 통지를 하는 경우에는 제4항의 자격인정심사청구를 할 수 있음을 고지하여야 한다.

② 전항의 경우에 같은 항에 규정된 피구속자가 군대 등 비구성원 포로에 해당한다는 취지의 억류자격인정 및 전조 제2항의 규정에 따른 억류할 필요성이 없다는 취지의 판정에 동의한 경우에는, 이에 동의한다는 취지를 기재한 문서에 서명하게 함과 동시에, 다음 항의 규정에 따른 석방서를 교부하고 즉시 피구속자를 석방하여야 한다. 전항에 규정된 피구속자가 제4항의 자격인정심사청구를 하지 아니한 경우에도 동일하다.

3 前項の規定により交付する放免書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。

- 一 被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 二 拘束の日時及び場所
- 三 放免の理由
- 四 交付年月日
- 五 その他防衛省令で定める事項

4 第一項に規定する被拘束者は、軍隊等非構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定又は前条第二項の規定による抑留する必要性がない旨の判定に不服があるときは、同条第三項の通知を受けた時から二十四時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審査会に対し、資格認定審査請求をすることができる。

5 第十四条第二項及び第十五条の規定は、前項の資格認定審査請求があった場合について準用する。

(抑留令書の方式)

第十八条 第十六条第五項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。

- 一 被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 二 拘束の日時及び場所
- 三 抑留資格（抑留資格認定において当該被拘束者が該当すると認めら

③ 전항의 규정에 따라 교부하는 석방서에는 다음에 열거하는 사항을 기재하고 억류자격인정관이 이에 기명날인하여야 한다.

1. 피구속자의 성명, 계급 등, 생년월일 및 신분증명서번호 등
2. 구속의 일시 및 장소
3. 석방의 이유
4. 교부연월일
5. 기타 방위성령으로 정하는 사항

④ 제1항에 규정된 피구속자는 군대 등 비구성원 포로에 해당한다는 취지의 억류자격인정 또는 전조 제2항의 규정에 따른 억류의 필요성이 없다는 취지의 판정에 불복하는 경우에는, 같은 조 제3항의 통지를 받은 때부터 24시간 이내에 정령으로 정하는 바에 따라 불복의 이유를 기재한 서면을 억류자격인정관에게 제출하여 포로자격인정 등 심사회에 대해 자격인정심사청구를 할 수 있다.

⑤ 제14조제2항 및 제15조의 규정은 전항의 자격인정심사청구가 있는 경우에 준용한다.

제18조(억류명령서의 방식) 제16조제5항의 규정에 따라 발부되는 억류명령서에는 다음에 열거하는 사항을 기재하고 억류자격인정관이 이에 기명날인 하여야 한다.

1. 피구속자의 성명, 계급 등, 생년월일 및 신분증명서번호 등
2. 구속의 일시 및 장소
3. 억류자격(억류자격인정에 있어서 해당 피구속자가 해당한다고 인정된 제

れた第三条第六号イからルまでの
区分をいう。以下同じ。)

四 発付年月日

五 その他防衛省令で定める事項

(抑留令書の執行)

第十九条 抑留令書は、認定補佐官が執行する。

2 認定補佐官は、抑留令書を執行するときは、その抑留される者に抑留令書を示して、速やかに、その者を捕虜収容所長に引き渡さなければならない。

3 捕虜収容所長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた者を捕虜収容所に収容するものとする。

(逃走者に対する措置)

第二十条 抑留資格認定官は、第六条第二項又は第九条第四項の規定により被拘束者の引渡しを受けた場合において、当該被拘束者が抑留令書によって抑留されていた者であって逃走したものであることが判明したときは、第十六条の規定にかかわらず、当該被拘束者に対し、当該抑留令書により再び抑留する旨を告げた上、直ちにこれを捕虜収容所長に引き渡すものとする。

2 捕虜収容所長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた者に対し、できる限り速やかに抑留令書を示さなければならない。

(防衛省令への委任)

3조제6호 가목부터 카목까지의 구분
을 말한다. 이하 같다)

4. 발부연월일

5. 기타 방위성령으로 정하는 사항

제19조(억류명령서의 집행) ① 억류명령서는 인정보좌관이 집행한다.

② 인정보좌관은 억류명령서를 집행하는 경우에는, 억류된 사람에게 억류명령서를 제시하고 신속하게 그 사람을 포로수용소장에게 인도하여야 한다.

③ 포로수용소장은 전항의 규정에 따른 인도를 받은 경우에는, 해당 인도받은 사람을 포로수용소에 수용한다.

제20조(도주자에 대한 조치) ① 억류자격인정관은 제6조제2항 또는 제9조제4항의 규정에 따라 피구속자의 인도를 받은 경우에, 해당 피구속자가 억류명령서에 의해 억류되던 자로서 도주한 사람인 것이 판명된 경우에는, 제16조의 규정에도 불구하고 해당 피구속자에 대해 해당 억류명령서에 따라 재억류한다는 취지를 통고한 후 즉시 이를 포로수용소장에게 인도한다.

② 포로수용소장은 전항의 규정에 따른 인도를 받은 경우에는, 그 인도받은 사람에 대해 가능한 한 신속하게 억류명령서를 제시하여야 한다.

第二十一条 この節に定めるもののほか、抑留資格認定の手續に必要な事項は、防衛省令で定める。

第四節

他の法令による手續との關係等

(他の法令による身体拘束手續との關係)

第二十二条 抑留資格認定官は、次に掲げる者であつて抑留対象者に該当すると思料するものがある場合には、第四条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者について第十一条（第三項を除く。）の規定の例により抑留資格認定のための調査を行うことができる。

- 一 刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されている者
- 二 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）第四十条に規定する收容令書又は入管法第五十一条に規定する退去強制令書の發付を受けて收容されている者

2 抑留資格認定官は、前項の規定による調査の結果、同項第二号に掲げる者が抑留対象者に該当すると認めるときは、その者について、第十六条の規定の例により、抑留令書を發付した上、入国警備官（入管法第二条第十三号に規定する入国警備官をいう。）からその者の引渡しを受け、これを抑留することができる。

제21조(방위성령에 대한 위임) 본 절에 정한 것 외에 억류자격인정절차에 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제4절

기타 법령에 의한 절차와의 관계 등

제22조(기타 법령에 의한 신체구속절차와의 관계) ① 억류자격인정관은 다음에 열거하는 사람으로서 억류대상자에 해당한다고 생각되는 사람이 있는 경우에는, 제4조의 규정에 따라 그 신체를 구속하지 아니한 경우라고 하더라도, 그 사람에 대해 제11조(제3항을 제외한다) 규정의 예에 따라 억류자격인정을 위한 조사를 실시할 수 있다.

1. 형사사건 또는 소년 보호사건에 관한 법령의 규정에 따라 그 신체가 구속된 사람
2. 「출입국관리 및 난민인정법」(1951년 정령 제319호. 이하 「입관법」이라 한다) 제40조에 규정된 수용명령서 또는 「입관법」 제51조에 규정된 퇴거강제명령서의 발부를 받아 수용된 사람

② 억류자격인정관은 전항의 규정에 따른 조사 결과, 같은 항 제2호에 열거하는 사람이 억류대상자에 해당한다고 인정하는 경우에는, 그 사람에 대해 제16조의 규정의 예에 따라, 억류명령서를 발부한 후 입국경비관(「입관법」 제2조제13호에 규정된 입국경비관을 말한다)으로부터 그 사람을 인도받아 억류할 수 있다.

(第三条約の締約国からの移入)

第二十三条 抑留資格認定官は、第三条約の我が国以外の締約国の軍隊その他これに類する組織によりその身体を拘束されている外国人であつて抑留対象者に該当すると思料するものがある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第四条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者について第十一条（第三項を除く。）の規定の例により抑留資格認定のための調査を行うことができる。

2 前項の規定による調査の結果、同項の外国人が抑留対象者に該当し、かつ、我が国において抑留することが相当であると認めるときは、当該外国人について、第十六条の規定の例により、抑留令書を発付した上、同項の締約国の官憲から当該外国人の引渡しを受け、これを抑留することができる。

第三章

捕虜收容所における抑留及び處遇

第一節 通則

(基本原則)

第二十四条 捕虜收容所長は、捕虜收容所の適正な管理運営を図り、被收容者（抑留令書により捕虜收容所に收容されている捕虜、衛生要員、宗教要員、區別義務違反

제23조(제3조약 체결국으로부터의 이입) ①

억류자격인정관은 제3조약의 일본 이외의 체결국 군대 기타 이와 유사한 조직에 의해 그 신체가 구속된 외국인으로서 억류 대상자에 해당한다고 생각되는 사람이 있는 경우에는, 방위대신이 정하는 바에 따라 제4조의 규정에 따라 그 신체를 구속하지 아니한 경우라고 하더라도, 그 사람에 대해 제11조(제3항의 제외한다) 규정의 예에 따라 억류자격인정을 위한 조사를 실시할 수 있다.

② 전항의 규정에 따른 조사 결과, 같은 항의 외국인이 억류대상자에 해당함과 동시에, 일본에서 억류함이 상당하다고 인정하는 경우에는, 해당 외국인에 대해 제16조 규정의 예에 따라 억류명령서를 발부한 후 같은 항의 체결국 관리로부터 해당 외국인을 인도받아 억류할 수 있다.

제3장

포로수용소에서의 억류 및 처우

제1절 통칙

제24조(기본원칙) ① 포로수용소장은 포로

수용소의 적정한 관리운영을 도모하고, 피수용자(억류명령서에 따라 포로수용소에 수용된 포로, 위생요원, 종교요원, 구별의

者、間諜及び傭兵並びに仮収容令書により捕虜収容所に収容されている者（以下「仮収容者」という。）をいう。以下同じ。）の人権を尊重しつつ、被収容者の抑留資格、階級等、性別及び年齢、その属する国における風俗慣習及び生活様式等に応じた適切な処遇を行うものとする。

2 被収容者には、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない範囲内において、できる限りの自由が与えられなければならない。

(利益保護国等への配慮)

第二十五条 捕虜収容所長は、利益保護国代表並びに指定赤十字国際機関（赤十字国際機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。）及び指定援助団体（防衛大臣が指定する被収容者への援助を目的とする団体をいう。以下同じ。）の代表が第三条約及び第一追加議定書の規定により遂行するそれらの任務を尊重し、その遂行に支障が生じないよう特に配慮しなければならない。

(階級等の区分)

第二十六条 捕虜収容所長は、被収容者（仮収容者を除く。）について、その階級等に応じた適切な処遇を行うため、防衛大臣の定める階級等の基準に従い、将校、准士官、下士官及び兵の区分を指定するものとする。

第二節 收容の開始

무위반자, 간첩과 용병 및 임시수용명령서에 따라 포로수용소에 수용된 사람(이하 "임시수용자"라 한다)을 말한다. 이하 같다)의 인권을 존중함과 동시에, 피수용자의 억류자격, 계급 등, 성별 및 연령, 그 속하는 국가에서의 풍속관습 및 생활양식 등에 따른 적절한 처우를 실시한다.

② 피수용자에게는 포로수용소 규율 및 질서 유지 기타 관리운영상 지장이 없는 범위 내에서 가능한 한 자유가 주어져야 한다.

제25조(이익보호국 등에 대한 배려) 포로수용소장은 이익보호국대표 및 지정 적십자 국제기관(적십자국제기관으로서 정령으로 정하는 것을 말한다. 이하 같다) 및 지정 원조단체(방위대신이 지정하는 피수용자에 대한 원조를 목적으로 하는 단체를 말한다. 이하 같다)의 대표가 제3조약 및 제1추가의정서의 규정에 따라 수행하는 임무들을 존중하고, 그 수행에 지장이 생기지 아니하도록 특히 배려하여야 한다.

제26조(계급 등의 구분) 포로수용소장은 피수용자(임시수용자를 제외한다)에 대해 그 계급 등에 따른 적절한 처우를 하기 위해, 방위대신이 정하는 계급 등의 기준에 따라 장교, 준사관, 하사관 및 병의 구분을 지정한다.

제2절 수용의 개시

(収容開始時の告知)

第二十七条 捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。

- 一 保健衛生及び医療に関する事項
- 二 宗教に関する事項
- 三 第四十四条第一項に規定する遵守事項
- 四 懲戒処分に関する事項
- 五 物品の貸与等及び自弁に関する事項
- 六 書籍等の閲覧に関する事項
- 七 面会及び信書の発受に関する事項
- 八 苦情の申出に関する事項

2 前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。

(写真撮影・指紋の採取)

第二十八条 捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるものとする。その後必要が生じたときも、同様とする。

第三節

保健衛生及び医療

(保健衛生及び医療の原則)

第二十九条 捕虜収容所においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び捕虜収容所内の衛生を保持するため適切な保健衛生上又は医療上の措置を講ずるものとする。

제27조(수용개시 시의 고지) ① 포로수용소장은 피수용자에 대해 수용개시 시 다음에 열거하는 사항을 고지한다.

1. 보건위생 및 의료에 관한 사항
2. 종교에 관한 사항
3. 제44조제1항에 규정된 준수사항
4. 징계처분에 관한 사항
5. 물품의 대여 등 및 자기 부담에 관한 사항
6. 서적 등의 열람에 관한 사항
7. 면회 및 편지 발주에 관한 사항
8. 고충 신고에 관한 사항

② 전항의 규정에 따른 고지는 방위성령으로 정하는 바에 따라 서면으로 실시한다.

제28조(사진촬영·지문 채취) 포로수용소장은 피수용자에 관하여 수용개시 시, 방위성령으로 정하는 바에 따라 그 사람의 식별을 위해 필요한 한도에서 사진 촬영, 지문 채취 기타의 조치를 취한다. 그 후 필요가 발생한 때에도 동일하다.

제3절

보건위생 및 의료

제29조(보건위생 및 의료 원칙) 포로수용소에서는 피수용자의 심신의 상황을 파악하도록 노력하고, 피수용자의 건강 및 포로수용소 내 위생을 유지하기 위해 적절한 보건위생상 또는 의료상 조치를 강구한다.

(被收容者の清潔義務)

第三十条 被收容者は、身体、着衣及び所持品並びに居住区画（被收容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として捕虜收容所長が指定した区画をいう。第四十五条において同じ。）その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

(健康診断)

第三十一条 捕虜收容所においては、收容の開始後速やかに、及び毎月一回以上定期的に、被收容者の健康診断を行うものとする。捕虜收容所における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

2 被收容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

(医療)

第三十二条 捕虜收容所長は、被收容者が負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、診療その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 捕虜收容所長は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、その措置を受ける被收容者の意思を十分に尊重するとともに、被收容者がその属する国の衛生要員による診療を受けることができるよう配慮しなければならない。

제30조(피수용자의 청결의무) 피수용자는 신체, 착의와 소지품 및 거주구획(피수용자가 주로 휴식 및 취침을 위해 사용하는 장소로서 포로수용소장이 지정한 구획을 말한다. 제45조에서 같다) 기타 일상적으로 사용하는 장소를 청결하게 하여야 한다.

제31조(건강진단) ① 포로수용소에서는 수용 개시 후 신속하게, 또한 매월 1회 이상 정기적으로 피수용자의 건강진단을 실시한다. 포로수용소에서의 보건위생상 필요한 때에도 동일하다.

② 피수용자는 전항의 규정에 따른 건강진단을 받아야 한다. 이 경우에는 그 건강진단 실시를 위해 필요한 한도 내의 채혈, X선 촬영 기타 의학적 조치를 거부할 수 없다.

제32조(의료) ① 포로수용소장은 피수용자가 부상하거나, 질병에 걸린 경우 또는 이러한 의혹이 있는 경우에는, 신속하게 방위성령으로 정하는 바에 따라 진료 기타 필요한 조치를 강구한다.

② 포로수용소장은 전항에 규정된 조치를 강구할 때에는, 그 조치를 받는 피수용자의 의사를 충분히 존중함과 동시에, 피수용자가 속한 국가의 위생요원에 의한 진료를 받을 수 있도록 배려하여야 한다.

3 捕虜收容所長は、被收容者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第十二条第一項各号に掲げる者に該当すると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、当該被收容者の隔離、入院その他の必要な措置を講ずるものとする。

(医師相当衛生要員等)

第三十三条 捕虜及び衛生要員のうち、捕虜收容所長が外国において医師に相当する資格を有する者と認めたもの（以下「医師相当衛生要員等」という。）は、医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第十七条の規定にかかわらず、自衛隊病院等（自衛隊法第二十七条に規定する病院その他防衛省令で定める自衛隊の病院又は診療所をいう。以下同じ。）において、被收容者に対し、医業をすることができる。

2 医師法第十九条、第二十条及び第二十三条から第二十四条の二までの規定は、医師相当衛生要員等について準用する。

3 第一項の規定により医業をする場合における医師相当衛生要員等は、医師とみなして、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三十三号）第六条及び第三十七条、歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四十四号）第十三条の三、診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）第二条第二項、第二十四条の二、第二十六条及び第二十八条第一項、臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第二条及び第二十条の

③ 포로수용소장은 피수용자가 「감염증 예방 및 감염증 환자에 대한 의료에 관한 법률」(1998년 법률 제114호) 제12조제1항 각 호에 열거한 사람에 해당한다고 인정하는 경우에는, 방위대신이 정하는 바에 따라 해당 피수용자의 격리, 입원 기타 필요한 조치를 강구한다.

제33조(의사 상당 위생요원 등) ① 포로 및 위생요원 중 포로수용소장이 외국에서 의사에 상당하는 자격을 보유하는 사람으로 인정한 사람(이하 "의사 상당 위생요원 등"이라 한다)은 「의사법」(1948년 법률 제201호) 제17조의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등(「자위대법」 제27조에 규정된 병원 기타 방위성령으로 정하는 자위대의 병원 또는 진료소를 말한다. 이하 같다)에서, 피수용자에 대해 의업을 행할 수 있다.

② 「의사법」 제19조, 제20조 및 제23조부터 제24조의2까지의 규정은 의사 상당 위생요원 등에 준용한다.

③ 제1항의 규정에 따라 의업을 행하는 경우의 의사 상당 위생요원 등은 의사로 간주하여, 「보건사·조산사·간호사법」(1948년 법률 제203호) 제6조 및 제37조, 「치과위생사법」(1948년 법률 제204호) 제13조의3, 「진료방사선기사법」(1951년 법률 제226호) 제2조제2항, 제24조의2, 제26조 및 제28조제1항, 「임상검사기사 등에 관한 법률」(1958년 법률 제76호) 제2조 및 제20조의2, 「약제사법」(1960년 법률 제146호) 제

二、薬剤師法（昭和三十五年法律第四百十六号）第十九条及び第二十二條から第二十四條まで並びに臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）第二条第二項及び第三十八條の規定を適用する。

（歯科医師相当衛生要員等）

第三十四条 捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において歯科医師に相当する資格を有する者と認めたもの（以下「歯科医師相当衛生要員等」という。）は、歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第十七条の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、歯科医業をすることができる。

2 歯科医師法第十九条、第二十条及び第二十二條から第二十三條の二までの規定は、歯科医師相当衛生要員等について準用する。

3 第一項の規定により歯科医業をする場合における歯科医師相当衛生要員等は、歯科医師とみなして、保健師助産師看護師法第六条及び第三十七条、歯科衛生士法第二条第一項、第十三條の二及び第十三條の三、診療放射線技師法第二条第二項、第二十四條の二、第二十六條及び第二十八條第一項、歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）第二条第一項ただし書及び第十八條ただし書、臨床検査技師等に関する法律第二条及び第二十条の二並びに薬剤師法第十九条及び第二十二條から第二十四條までの規定を適用する。

（薬剤師相当衛生要員等）

19조 및 제22조부터 제24조까지 및 「임상공학기사법」(1987년 법률 제60호) 제2조제2항 및 제38조의 규정을 적용한다.

제34조(치과의사 상당 위생요원 등) ① 포로 및 위생요원 중 포로수용소장이 외국에서 치과의사에 상당하는 자격을 보유하는 사람으로 인정한 사람(이하 "치과의사 상당 위생요원 등"이라 한다)은 「치과의사법」(1948년 법률 제202호) 제17조의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등에서 피수용자에 대해 치과의업을 행할 수 있다.

② 「치과의사법」 제19조, 제20조 및 제22조부터 제23조의2까지의 규정은 치과의사 상당 위생요원 등에 준용한다.

③ 제1항의 규정에 따라 치과의업을 행하는 경우의 치과의사 상당 위생요원 등은 치과의사로 간주하여, 「보건사·조산사·간호사법」 제6조 및 제37조, 「치과위생사법」 제2조제1항, 제13조의2 및 제13조의3, 「진료방사선기사법」 제2조제2항, 제24조의2, 제26조 및 제28조제1항, 「치과기공사법」(1955년 법률 제168호) 제2조제1항 단서 및 제18조 단서, 「임상검사기사 등에 관한 법률」 제2조 및 제20조의2 및 「약제사법」 제19조 및 제22조부터 제24조까지의 규정을 적용한다.

第三十五条 捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において薬剤師に相当する資格を有する者と認めたもの（以下「薬剤師相当衛生要員等」という。）は、薬剤師法第十九条の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、授与の目的で調剤することができる。

2 薬剤師法第二十一条から第二十六条までの規定は、薬剤師相当衛生要員等について準用する。この場合において、同法第二十二条ただし書中「医師若しくは歯科医師」とあるのは「医師、歯科医師、医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等」と、同法第二十三条及び第二十四条中「医師、歯科医師又は獣医師」とあるのは「医師、歯科医師、医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等」と読み替えるものとする。

(看護師相当衛生要員等)

第三十六条 捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において看護師に相当する資格を有する者と認めたもの（以下「看護師相当衛生要員等」という。）は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、同法第五条に規定する業をすることができる。

2 保健師助産師看護師法第三十七条の規定は、看護師相当衛生要員等について準用する。この場合において、同条中「主治の医師又は歯科医師」とあるのは、

제35조(약제사 상당 위생요원 등) ① 포로 및 위생요원 중 포로수용소장이 외국에서 약제사에 상당하는 자격을 보유하는 사람으로 인정한 사람(이하 "약제사 상당 위생요원 등"이라 한다)은 「약제사법」 제19조의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등에서 피수용자에게 제공할 목적으로 조제할 수 있다.

② 「약제사법」 제21조부터 제26조까지의 규정은 약제사 상당 위생요원 등에 준용한다. 이 경우에 같은 법 제22조 단서 중 "의사나 치과의사"는 "의사, 치과의사, 의사 상당 위생요원 등이나 치과의사 상당 위생요원 등"으로, 같은 법 제23조 및 제24조 중 "의사, 치과의사 또는 수의사"는 "의사, 치과의사, 의사 상당 위생요원 등 또는 치과의사 상당 위생요원 등"으로 대체한다.

제36조(간호사 상당 위생요원 등) ① 포로 및 위생요원 중 포로수용소장이 외국에서 간호사에 상당하는 자격을 보유하는 사람으로 인정한 사람(이하 "간호사 상당 위생요원 등"이라 한다)은, 「보건사·조산사·간호사법」 제31조제1항의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등에서 피수용자에 대해 같은 법 제5조에 규정된 업을 행할 수 있다.

② 「보건사·조산사·간호사법」 제37조의 규정은 간호사 상당 위생요원 등에 준용한다. 이 경우에 같은 조 중 "주치의 또는 치과의사"는 "주치의, 치과의사, 의사

「主治の医師、歯科医師、医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により保健師助産師看護師法第五条に規定する業をする場合における看護師相当衛生要員等は、看護師とみなして、同法第六条の規定を適用する。

(准看護師相当衛生要員等)

第三十七条 捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において准看護師に相当する資格を有する者と認めたもの（以下「准看護師相当衛生要員等」という。）は、保健師助産師看護師法第三十二条の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、医師、歯科医師、看護師、医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等又は看護師相当衛生要員等の指示を受けて、同法第六条に規定する業をすることができる。

2 保健師助産師看護師法第三十七条の規定は、准看護師相当衛生要員等について準用する。この場合において、同条中「主治の医師又は歯科医師」とあるのは、「主治の医師、歯科医師、医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等」と読み替えるものとする。

(秘密を守る義務)

第三十八条 医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、薬剤師相当衛生要員等、看護師相当衛生要員等又は准看護師相当衛生要員等は、正当な理由がなく、

상당 위생요원 등 또는 치과의사 상당 위생요원 등"으로 대체한다.

③ 제1항의 규정에 따라 「보건사·조산사·간호사법」 제5조에 규정된 업을 행하는 경우의 간호사 상당 위생요원 등은 간호사로 간주하여, 같은 법 제6조의 규정을 적용한다.

제37조(준간호사 상당 위생요원 등) ① 포로 및 위생요원 중 포로수용소장이 외국에서 준간호사에 상당하는 자격을 보유하는 사람으로 인정한 사람(이하 "준간호사 상당 위생요원 등"이라 한다)은 「보건사·조산사·간호사법」 제32조의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등에서 피수용자에 대해 의사, 치과의사, 간호사, 의사 상당 위생요원 등, 치과의사 상당 위생요원 등 또는 간호사 상당 위생요원 등의 지시를 받아 같은 법 제6조에 규정된 업을 행할 수 있다.

② 「보건사·조산사·간호사법」 제37조의 규정은 준간호사 상당 위생요원 등에 준용한다. 이 경우에 같은 조 중 "주치의 또는 치과의사"는 "주치의, 치과의사, 의사 상당 위생요원 등 또는 치과의사 상당 위생요원 등"으로 대체한다.

제38조(비밀유지의무) 의사 상당 위생요원 등, 치과의사 상당 위생요원 등, 약제사 상당 위생요원 등, 간호사 상당 위생요원 등 또는 준간호사 상당 위생요원 등은 정

その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、薬剤師相当衛生要員等、看護師相当衛生要員等又は准看護師相当衛生要員等でなくなった後においても、同様とする。

(管理者の任務)

第三十九条 自衛隊病院等の管理者は、当該自衛隊病院等において医療に関する業務に従事する医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、薬剤師相当衛生要員等、看護師相当衛生要員等、准看護師相当衛生要員等その他の衛生要員及び第六十八条の規定により第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許された捕虜の業務遂行に欠けるところのないよう、必要な注意をしなければならない。

第四節 宗教

(自ら行う宗教上の行為)

第四十条 捕虜収容所内において被収容者が自ら個別に行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

(宗教上の儀式行事)

第四十一条 捕虜収容所長は、捕虜収容所内において被収容者が希望する場合には、宗教要員その他の宗教家の行う説教、礼拝その他の宗教上の儀式行事に参加することができる機会を設けるように努めな

당한 이유 없이 그 업무상 알게 된 사람의 비밀을 누설해서는 아니 된다. 의사 상당 위생요원 등, 치과의사 상당 위생요원 등, 약제사 상당 위생요원 등, 간호사 상당 위생요원 등 또는 준간호사 상당 위생요원 등이 아니게 된 후에도 동일하다.

제39조(관리자의 임무) 자위대 병원 등의 관리자는 해당 자위대 병원 등에서 의료에 관한 업무에 종사하는 의사 상당 위생요원 등, 치과의사 상당 위생요원 등, 약제사 상당 위생요원 등, 간호사 상당 위생요원 등, 준간호사 상당 위생요원 등 기타 위생요원 및 제68조의 규정에 따라 제64조제3호에 열거한 업무에 종사할 것이 허용된 포로의 업무 수행에 결함이 없도록 필요한 주의를 하여야 한다.

제4절 종교

제40조(스스로 하는 종교상 행위) 포로수용소 내에서 피수용자가 스스로 개별적으로 하는 예배 기타 종교상 행위는 이를 금지하거나 제한해서는 아니 된다. 다만, 포로수용소 규율 및 질서 유지 기타 관리운영상 지장이 발생할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조(종교상의 의식행사) ① 포로수용소장은 포로수용소 내에서 피수용자가 희망하는 경우에는, 종교요원 기타 종교가가 하는 설교, 예배 기타 종교상의 의식행사에 참가할 기회를 마련하도록 노력하여야

ければならない。

2 捕虜収容所長は、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、被収容者を前項に規定する宗教上の儀式行事に参加させないことができる。

(宗教要員等の行為)

第四十二条 宗教要員等（宗教要員及び第六十九条の規定により第六十四条第四号に掲げる業務に従事することを許された捕虜をいう。第八十四条第三項において同じ。）は、捕虜収容所内において、被収容者の行う第四十条に規定する宗教上の行為を補助し、又は前条第一項に規定する宗教上の儀式行事を行うことができる。

第五節 規律及び秩序の維持

第一款 通則

(捕虜収容所の規律及び秩序)

第四十三条 捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。

2 前項の目的を達成するためこの章の規定によりとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穩な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

한다.

② 포로수용소장은 포로수용소 규율 및 질서 유지 기타 관리운영상 지장이 발생할 우려가 있는 경우에는, 피수용자를 전항에 규정된 종교상 의식행사에 참가하지 아니하게 할 수 있다.

제42조(종교요원 등의 행위) 종교요원 등(종교요원 및 제69조의 규정에 따라 제64조제4호에 열거한 업무에 종사할 것이 허용된 포로를 말한다. 제84조제3항에서 같다)은 포로수용소 내에서 피수용자가 하는 제40조에 규정된 종교상 행위를 보조하거나, 전조 제1항에 규정된 종교상 의식행사를 할 수 있다.

제5절 규율 및 질서 유지

제1관 통칙

제43조(포로수용소의 규율 및 질서) ① 포로수용소의 규율 및 질서는 엄정하게 유지하여야 한다.

② 전항의 목적을 달성하기 위해 이 장의 규정에 따라 취하는 조치는 피수용자의 수용을 확보하고, 또한 그 처우를 위한 적절한 환경 및 그 안전하고 평온한 공동생활을 유지하기 위해 필요한 한도를 넘어서는 아니 된다.

(遵守事項等)

第四十四条 捕虜收容所長は、捕虜收容所内の規律及び秩序を維持するため必要な被收容者の遵守すべき事項（以下「遵守事項」という。）を定めるものとする。

2 前項の規定により定められるもののほか、捕虜收容所長又はその指定する職員は、捕虜收容所の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、被收容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

第二款
制止等の措置等

(身体の検査等)

第四十五条 捕虜收容所長の指定する自衛官は、捕虜收容所の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、被收容者の身体、着衣、所持品及び居住区画を検査し、並びに被收容者の所持品を取り上げて一時保管することができる。ただし、女性の被收容者の身体及び着衣を検査する場合には、捕虜收容所長の指定する女性の自衛官が行わなければならない。

(制止等の措置)

第四十六条 捕虜收容所に勤務する自衛官は、被收容者が逃走し、自己若しくは他人に危害を与え、捕虜收容所の職員の職務の執行を妨げ、その他捕虜收容所の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとするときは、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、当該被收容者を拘束し、

제44조(준수사항 등) ① 포로수용소장은 포로수용소 내 규율 및 질서 유지를 위해 필요한 피수용자가 준수해야 할 사항(이하 "준수사항"이라 한다)을 정한다.

② 전항의 규정에 따라 정한 것 외에, 포로수용소장 또는 그 지정하는 직원은 포로수용소 규율 및 질서 유지를 위해 필요한 경우에는, 피수용자에 대해 그 생활 및 행동에 대해 지시할 수 있다.

제2관
제지 등의 조치 등

제45조(신체검사 등) 포로수용소장이 지정하는 자위관은, 포로수용소 내 규율 및 질서 유지를 위해 필요한 경우에는, 피수용자의 신체, 착의, 소지품 및 거주구획을 검사하고, 또한 피수용자의 소지품을 빼앗아 일시 보관할 수 있다. 다만, 여성 피수용자의 신체 및 착의를 검사하는 경우에는, 포로수용소장이 지정하는 여성 자위관이 실시하여야 한다.

제46조(제지 등의 조치) 포로수용소에서 근무하는 자위관은 피수용자가 도주하거나, 자기 또는 타인에게 위해를 가하거나, 포로수용소 직원의 직무집행을 방해하거나, 기타 포로수용소 규율 및 질서를 현저하게 해하는 행위를 하거나, 이러한 행위를 하고자 하는 경우에는, 합리적으로 필요하다고 판단되는 한도에서 그 행위를 제지

その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

(用具の使用)

第四十七条 捕虜収容所に勤務する自衛官は、前条の規定による措置をとる場合又は被収容者を護送する場合には、防衛大臣の定めるところにより、手錠その他の防衛省令で定める用具を使用することができる。

第三款 懲戒

(懲戒処分)

第四十八条 懲戒権者（捕虜収容所長又は捕虜収容所に勤務する幹部自衛官（防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第十五条第一項に規定する幹部自衛官をいう。）であって政令で定める者をいう。以下同じ。）は、被収容者が次の各号のいずれかの行為をしたときは、当該被収容者に対し、懲戒処分を行うことができる。

- 一 逃走すること（第三条約第九十一条第一項（1）から（3）までのいずれかに該当するものを除く。）又は逃走しようとする事。
- 二 自己又は他人に危害を与えること、捕虜収容所の職員の職務の執行を妨げること、遵守事項を遵守しないことその他の抑留業務の円滑な実施を妨げること。
- 三 信書の発信その他の方法により我が国の防衛上支障のある通信を試みる事その他の武力攻撃又は存

하고, 해당 피수용자를 구속하고, 기타 그 행위를 억제하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있다.

제47조(용구의 사용) 포로수용소에서 근무하는 자위관은 전조의 규정에 따른 조치를 취하는 경우 또는 피수용자를 호송하는 경우에는, 방위대신이 정하는 바에 따라 수갑 기타 방위성령으로 정하는 용구를 사용할 수 있다.

제3관 징계

제48조(징계처분) 징계권자(포로수용소장 또는 포로수용소에서 근무하는 간부자위관(「방위성 설치법」(1954년 법률 제164호) 제15조제1항에 규정된 간부자위관을 말한다)으로서 정령으로 정한 사람을 말한다. 이하 같다)는 피수용자가 다음 각 호 중 어느 행위를 한 경우에는 해당 피수용자에 대해 징계처분을 할 수 있다.

1. 도주하는 것(제3조약 제91조제1항(1)부터(3)까지 중 하나에 해당하는 것을 제외한다) 또는 도주하고자 하는 것
2. 자기 또는 타인에게 위해를 가하는 것, 포로수용소 직원의 직무집행을 방해하는 것, 준수사항을 준수하지 아니하는 것 기타 억류업무의 원활한 실시를 방해하는 것
3. 편지 발신 기타의 방법으로 일본 방위 상 지장이 있는 통신을 시도하는 것 기타의 무력공격 또는 존립위기무

立危機武力攻撃に資する行為を行うこと。

- 四 前三号に掲げる行為を準備し、共謀し、あおり、唆し、又は援助すること。

(懲戒処分の種類)

第四十九条 懲戒処分の種類は、次のとおりとする。

- 一 第七十四条の規定により給付金計算高に加算すべき捕虜等抑留給付金の二分の一以内の削減
- 二 一日につき二時間以内の防衛省令で定める業務への従事
- 三 他の被収容者から分離して行う拘禁

2 懲戒処分を行う期間は、三十日以内とする。前条各号に掲げる行為（以下「反則行為」という。）に該当する二以上の行為に対して同時に懲戒処分を行うときも、同様とする。

3 懲戒処分は、同一の行為につき、二種類以上を併せて行ってはならない。

4 第一項第二号に掲げる懲戒処分は、被収容者（仮収容者を除く。）のうち、下士官又は兵として指定された者に対してのみこれを行うことができる。

5 第一項第二号に掲げる懲戒処分において従事した業務については、第七十四条の規定による業務従事報奨金の加算はしない。

6 第一項第三号に掲げる懲戒処分におい

력공격에 이바지하는 행위를 하는 것

4. 전3호에 열거한 행위를 준비, 공모, 선동, 사주 또는 원조하는 것

제49조(징계처분의 종류) ① 징계처분의 종류는 다음과 같다.

1. 제74조의 규정에 따라 급부금 계산액에 가산해야 할 포로 등 억류급부금의 2분의 1 이내의 삭감
2. 1일당 2시간 이내의 방위성령으로 정하는 업무에 대한 종사
3. 기타 피수용자로부터 분리하여 실시하는 구속

② 징계처분을 실시하는 기간은 30일 이내로 한다. 전조 각 호에 열거한 행위(이하 "반칙행위"라 한다)에 해당하는 2 이상의 행위에 대해 동시에 징계처분을 실시할 때에도 동일하다.

③ 징계처분은 동일 행위에 대해 2종류 이상을 함께 실시해서는 아니 된다.

④ 제1항제2호에 열거한 징계처분은 피수용자(임시수용자를 제외한다) 중 하사관 또는 병으로 지정된 사람에 대해서만 이를 실시할 수 있다.

⑤ 제1항제2호에 열거한 징계처분에 종사한 업무에 대해서는 제74조의 규정에 따른 업무종사보장금 가산은 없다.

⑥ 제1항제3호에 열거한 징계처분의 경우

ては、防衛省令で定めるところにより、懲戒権者が指定する階級等及び性別ごとに分離した区画において拘禁する。この場合において、当該懲戒処分を受ける者から、次に掲げる行為の求めがあったときは、これを許さなければならない。

- 一 苦情の申出及び請願をすること。
- 二 利益保護国代表及び捕虜代表と連絡をとること。
- 三 一日につき二時間を下回らない防衛大臣が定める範囲内で希望する時間の戸外における運動をすること。
- 四 書籍等の閲覧をすること。
- 五 第十節第二款の規定により信書を発受すること。

7 女性の被収容者に対し第一項第三号に掲げる懲戒処分を行うときは、当該被収容者を男性の捕虜収容所の職員のための監視の下に置いてはならない。

(懲戒処分の基準)

第五十条 懲戒処分を行うに当たっては、反則行為をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び捕虜収容所の運営に及ぼした影響、反則行為後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮しなければならない。

(懲戒処分を行う手続等)

第五十一条 懲戒権者は、被収容者が反則行為をした疑いがあると思料するときは、反則行為の有無及び前条の規定により考慮すべき事情について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。

에는 방위성령으로 정하는 바에 따라, 징계권자가 지정하는 계급 등 및 성별에 따라 분리한 구획에서 구금한다. 이 경우에 해당 징계처분을 받는 사람으로부터 다음에 열거하는 행위의 요구가 있을 경우에는, 이를 허용하여야 한다.

1. 고충 알림 및 청원을 하는 것
2. 이익보호국대표 및 포로대표와 연락을 취하는 것
3. 1일당 2시간 이상 방위대신이 정하는 범위 내에서 희망하는 시간에 옥외에서 운동을 하는 것
4. 서적 등의 열람을 하는 것
5. 제10절 제2관의 규정에 따라 편지를 주고 받는 것

⑦ 여성 피수용자에 대해 제1항제3호에 열거한 징계처분을 실시하는 경우에는, 해당 피수용자를 남성 포로수용소 직원만의 감시 아래 두어서는 아니 된다.

제50조(징계처분의 기준) 징계처분을 할 때에는 반칙행위를 한 피수용자의 연령, 심신의 상태 및 행상, 반칙행위의 성질, 경중, 동기 및 포로수용소 운영에 미친 영향, 반칙행위 후의 해당 피수용자의 태도 기타 사정을 고려하여야 한다.

제51조(징계처분을 실시하는 절차 등) ① 징계권자는 피수용자가 반칙행위를 한 의혹이 있다고 생각될 때에는, 반칙행위의 유무 및 전조의 규정에 따라 고려해야 할 사정에 대해, 가능한 한 신속하게 조사를

2 前項の調査のため必要があるときは、防衛省令で定めるところにより、反則行為をした疑いのある被収容者を他の被収容者から隔離することができる。この場合において、当該被収容者を隔離する期間は、十四日を超えてはならない。

3 懲戒処分を行うときは、あらかじめ、反則行為をした疑いのある被収容者に事実の要旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。この場合において、当該被収容者は、通訳人による通訳を求めることができる。

4 前項の事実を告げられた被収容者は、必要な参考人の陳述を求めることができる。

5 懲戒権者は、被収容者に懲戒処分を行うことを決定したときは、防衛省令で定めるところにより、当該被収容者及び捕虜代表に対し、その旨及び当該懲戒処分の内容を通知しなければならない。

6 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、懲戒処分に係る記録を作成し、及び保存しなければならない。

7 捕虜収容所長は、懲戒処分を受けた被収容者、利益保護国代表その他防衛省令で定める者から前項の記録の閲覧を求められたときは、これを許可しなければならない。

(懲戒処分の執行)

실시하여야 한다.

② 전항의 조사를 위해 필요가 있을 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라, 반칙행위를 한 의혹이 있는 피수용자를 다른 피수용자와 격리할 수 있다. 이 경우에 해당 피수용자를 격리하는 기간은 14일을 넘어서는 아니 된다.

③ 징계처분을 실시할 때에는, 사전에 반칙행위를 했을 의혹이 있는 피수용자에게 사실 요지를 고지하고, 변명의 기회를 제공하여야 한다. 이 경우에 해당 피수용자는 통역인에 의한 통역을 요구할 수 있다.

④ 전항의 사실을 고지받은 피수용자는 필요한 참고인 진술을 요구할 수 있다.

⑤ 징계권자는 피수용자에게 징계처분을 실시할 것을 결정한 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라, 해당 피수용자 및 포로대표에 대해 그 취지 및 해당 징계처분의 내용을 통지하여야 한다.

⑥ 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 징계처분에 관한 기록을 작성하고 보존하여야 한다.

⑦ 포로수용소장은 징계처분을 받은 피수용자, 이익보호국대표 기타 방위성령으로 정하는 사람으로부터 전항의 기록의 열람을 요구받은 경우에는, 이를 허가하여야 한다.

第五十二条 懲戒処分の執行は、捕虜収容所内において行わなければならない。

2 懲戒処分の執行は、前条第五項の規定による通知の時から一月を経過したときは、これを開始してはならない。

3 懲戒処分の執行は、直近の懲戒処分の執行が終了した後三日以内は、これをすることはできない。ただし、当該懲戒処分の期間及び当該直近の懲戒処分の期間がいずれも十日に満たないときは、この限りでない。

(懲戒処分の不執行等)

第五十三条 懲戒権者は、懲戒処分の通知を受けた被収容者について、その通知の後における当該被収容者の態度その他の事情を考慮し、相当の理由があると認めるときは、当該懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことができる。

(懲戒処分執行後の監視)

第五十四条 捕虜収容所長は、第四十八条第一号に掲げる行為をしたことを理由に懲戒処分を受けた被収容者については、当該懲戒処分の執行が終了した後、これを防衛省令で定める監視の下に置くことができる。

(防衛省令への委任)

第五十五条 この款に定めるもののほか、懲戒処分に関する手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第六節

제52조(징계처분의 집행) ① 징계처분의 집행은 포로수용소 내에서 실시하여야 한다.

② 징계처분의 집행은 전조 제5항의 규정에 따른 통지 시부터 1개월을 경과한 경우에는, 이를 개시하여야 한다.

③ 징계처분의 집행은 가장 최근의 징계처분 집행이 종료된 후 3일 이내에는 이를 할 수 없다. 다만, 해당 징계처분의 기간 및 해당 가장 최근의 징계처분 기간이 모두 10일 미만인 때에는 그러하지 아니하다.

제53조(징계처분의 불집행 등) 징계권자는 징계처분의 통지를 받은 피수용자에 대해, 그 통지 후의 해당 피수용자의 태도 기타 사정을 고려하여 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는, 해당 징계처분의 전부 또는 일부를 집행하지 않을 수 있다.

제54조(징계처분 집행 후의 감시) 포로수용소장은 제48조제1호에 열거한 행위를 했음을 이유로 징계처분을 받은 피수용자에 대해서는, 해당 징계처분의 집행이 종료된 후, 이를 방위성령으로 정하는 감시 아래 둘 수 있다.

제55조(방위성령에 대한 위임) 이 관에서 정하는 것 외에 징계처분 관련 절차에 관하여 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제6절

捕虜代表及び捕虜代表補助者

(捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名)

第五十六条 捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜代表及び捕虜代表を補佐する者（以下「捕虜代表補助者」という。）を指名するものとする。

(便益の提供)

第五十七条 捕虜収容所長は、抑留業務の円滑な実施を妨げない範囲内において、捕虜代表及び捕虜代表補助者に対し、これらの任務を遂行するために必要な便益を与えなければならない。

第七節 被收容者の處遇

(物品の貸与等の原則)

第五十八条 被收容者には、捕虜収容所における日常生活のために必要な衣類及び寝具を貸与し、並びに食事及び湯茶を支給する。

2 被收容者には、前項に定めるもののほか、日用品、筆記具その他の捕虜収容所における日常生活のために必要な物品を貸与し、又は支給することができる。

3 前二項の規定により貸与し、又は支給される物品は、被收容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被收容者としての地位に照らして、適当と認められるものでなければならない。

포로대표 및 포로대표보조자

제56조(포로대표 및 포로대표보조자의 지명) 포로수용소장은 방위대신이 정하는 바에 따라 포로대표 및 포로대표를 보좌하는 사람(이하 "포로대표보조자"라 한다)을 지명한다.

제57조(편의 제공) 포로수용소장은 억류업무의 원활한 실시를 방해하지 아니하는 범위 내에서, 포로대표 및 포로대표보조자에 대해 이들 임무를 수행하기 위해 필요한 편의를 제공하여야 한다.

제7절 피수용자의 처우

제58조(물품 대여 등의 원칙) ① 피수용자에게는 포로수용소에서의 일상생활을 위해 필요한 의류 및 침구를 대여하고 식사 및 식수 또는 마실 것을 지급한다.

② 피수용자에게는 전항에 정한 것 외에 일용품, 필기구 기타 포로수용소에서의 일상생활을 위해 필요한 물품을 대여하거나 지급할 수 있다.

③ 전2항의 규정에 따라 대여하거나 지급되는 물품은 피수용자의 건강을 유지하기에 충분함과 동시에, 국민생활 실정 등을 감안하여 피수용자로서의 지위에 비추어 적당하다고 인정되는 것이어야 한다.

(自弁の物品の使用等)

第五十九条 捕虜収容所長は、被収容者が、次に掲げる物品で防衛省令で定める品目のものについて、自弁のものを使用し、又は摂取することを申請した場合には、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

- 一 衣類及び寝具
- 二 食料品及び飲料
- 三 日用品、文房具その他の捕虜収容所における日常生活に用いる物品
- 四 し好品
- 五 その他防衛省令で定める物品

(書籍の閲覧の機会及び時事の報道に接する機会)

第六十条 捕虜収容所長は、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、被収容者に対し、書籍の閲覧の機会及び時事の報道に接する機会を与えるよう努めなければならない。

(日課)

第六十一条 捕虜収容所長は、防衛省令で定める基準に従い、捕虜収容所における日課を定め、これを被収容者に告知するものとする。

(活動等への援助)

第六十二条 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の活動について、援助を与えるものとする。

제59조(자변 물품의 사용 등) 포로수용소장은 피수용자가 다음에 열거한 물품으로서 방위성령으로 정하는 품목인 것에 대해, 자기 부담인 것을 사용하거나, 섭취할 것을 신청한 경우에는, 포로수용소 규율 및 질서 유지 기타 관리운영상 지장이 없으면 이를 허용한다.

1. 의류 및 침구
2. 식료품 및 음료
3. 일용품, 문방구 기타 포로수용소에서 일상생활에 사용하는 물품
4. 기호품
5. 기타 방위성령으로 정하는 물품

제60조(서적 열람의 기회 및 시사 보도에 접할 기회) 포로수용소장은 포로수용소 규율 및 질서 유지 기타 관리운영상 지장이 없으면, 피수용자에 대해 서적 열람 기회 및 시사 보도에 접할 기회를 주도록 노력하여야 한다.

제61조(일과) 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 기준에 따라 포로수용소에서의 일과를 정하고, 이를 피수용자에게 고지한다.

제62조(활동 등에 대한 원조) ① 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 피수용자에 대해, 지적, 교육적 및 오락적 활동, 운동경기 기타 활동에 관한 원조를 한다.

2 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者のうち、将校、准士官又は下士官として指定された者に対し、自己契約作業（これらの者が捕虜収容所の外部の者との請負契約により行う物品の製作その他の作業をいう。）について、援助を与えるものとする。

(防衛省令への委任)

第六十三条 この節に定めるもののほか、被収容者の処遇に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第八節 捕虜の業務

(業務の種類)

第六十四条 捕虜収容所長は、次に掲げる業務を捕虜に行わせることができる。

- 一 捕虜収容所の維持運営に関する業務
- 二 通訳又は翻訳の業務
- 三 被収容者に対する医療に関する業務
- 四 被収容者の宗教上の行為の補助その他の宗教活動に関する業務

(将校及び准士官の業務)

第六十五条 捕虜収容所長は、将校及び准士官として指定された捕虜に、その希望により、前条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。

(下士官の業務)

第六十六条 捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、第六十四条第一号に掲げる業務（監督者として行うものに限

② 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 피수용자 중 장교, 준사관 또는 하사관으로 지정된 사람에 대해, 자기 계약작업(이 사람들이 포로수용소 외부의 사람과 도급계약을 통해 하는 물품 제작 기타 작업을 말한다)에 대해 원조한다.

제63조(방위성령에 대한 위임) 이 절에 정한 것 외에, 피수용자의 처우에 관하여 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제8절 포로의 업무

제64조(업무의 종류) 포로수용소장은 다음에 열거하는 업무를 포로에게 하게 할 수 있다.

1. 포로수용소의 유지운영에 관한 업무
2. 통역 또는 번역 업무
3. 피수용자에 대한 의료에 관한 업무
4. 피수용자의 종교상 행위의 보조 기타 종교활동에 관한 업무

제65조(장교 및 준사관의 업무) 포로수용소장은 장교 및 준사관으로 지정된 포로에게 그 희망에 따라 전조 제1호 또는 제2호에 열거한 업무에 종사하도록 허락할 수 있다.

제66조(하사관의 업무) ① 포로수용소장은 하사관으로 지정된 포로에게, 제64조제1호에 열거한 업무(감독자로서 실시하는

る。)に従事させることができる。

2 捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、その希望により、第六十四条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。

(兵の業務)

第六十七条 捕虜収容所長は、兵として指定された捕虜に、第六十四条第一号に掲げる業務に従事させることができる。

2 捕虜収容所長は、兵として指定された捕虜に、その希望により、第六十四条第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。

(医療に関する業務)

第六十八条 捕虜収容所長は、捕虜に、その希望により、第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許すことができる。

(宗教上の行為の補助等に関する業務)

第六十九条 捕虜収容所長は、捕虜のうち、宗教、祈祷(とう)又は祭祀(し)の職にあった者に、その希望により、第六十四条第四号に掲げる業務に従事することを許すことができる。

(業務の実施)

第七十条 捕虜の業務は、できる限り、その年齢、性別、階級等、身体的適性及び健康状態その他の事情を考慮した上、実施するものとする。

(業務の条件)

것에 한정된다)에 종사하게 할 수 있다.

② 포로수용소장은 하사관으로 지정된 포로에게 그 희망에 따라 제64조제1호 또는 제2호에 열거한 업무에 종사하도록 허락할 수 있다.

제67조(병의 업무) ① 포로수용소장은 병으로 지정된 포로에게 제64조제1호에 열거한 업무에 종사하게 할 수 있다.

② 포로수용소장은 병으로 지정된 포로에게 그 희망에 따라, 제64조제2호에 열거한 업무에 종사하도록 허락할 수 있다.

제68조(의료에 관한 업무) 포로수용소장은 포로에게 그 희망에 따라, 제64조제3호에 열거한 업무에 종사하도록 허락할 수 있다.

제69조(종교상 행위의 보조 등에 관한 업무) 포로수용소장은 포로 중, 종교, 기도 또는 사제의 직에 있었던 사람에게 그 희망에 따라 제64조제4호에 열거한 업무에 종사하도록 허락할 수 있다.

제70조(업무의 실시) 포로의 업무는 가능한 그 연령, 성별, 계급 등 신체적 적성 및 건강상태 기타 사정을 고려하여 실시한다.

第七十一条 捕虜収容所長は、業務を行う捕虜の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2 捕虜は、捕虜収容所長が前項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

3 第一項の規定により捕虜収容所長が講ずべき措置及び前項の規定により捕虜が守らなければならない事項は、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の法令に定める労働者の安全及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項の例により、防衛大臣が定める。

(防衛省令への委任)

第七十二条 この節に定めるもののほか、業務の方法その他業務の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第九節 捕虜等抑留給付金

(捕虜等抑留給付金)

第七十三条 捕虜収容所における捕虜、衛生要員及び宗教要員（以下この節において「給付対象捕虜等」という。）に対しては、捕虜等抑留給付金として、この節に定めるところにより、基礎的給付金（第三条约第六十条に規定する俸給の前払に相当するものをいう。以下同じ。）及び業務従事報奨金（前節の規定により従事した業務に対応する給付金をいう。以下

제71조(업무의 조건) ① 포로수용소장은 업무를 실시하는 포로의 안전 및 위생을 확보하기 위해 필요한 조치를 강구하여야 한다.

② 포로는 포로수용소장이 전항의 규정에 근거하여 강구하는 조치에 응하여, 필요한 사항을 지켜야 한다.

③ 제1항의 규정에 따라 포로수용소장이 강구해야 하는 조치 및 전항의 규정에 따라 포로가 지켜야 하는 사항은, 「노동안전위생법」(1972년 법률 제57호) 기타 법령에 규정된 노동자의 안전 및 위생을 확보하기 위해 사업자가 강구해야 하는 조치 및 노동자가 지켜야 하는 사항의 사례에 따라 방위대신이 정한다.

제72조(방위성령에 대한 위임) 이 절에 정한 것 외에 업무 방법 기타 업무 실시에 관하여 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제9절 포로 등 억류급부금

제73조(포로 등 억류급부금) ① 포로수용소에서 포로, 위생요원 및 종교요원(이하 이 절에서 "급부대상포로 등"이라 한다)에 대해서는, 포로 등 억류급부금으로서 이 절에 정하는 바에 따라, 기초적 급부금(제3조약 제60조에 규정된 봉급의 선불에 상당하는 것을 말한다. 이하 같다) 및 업무종사보장금(전 절의 규정에 따라 종사한 업무에 대응하는 급부금을 말한다. 이

同じ。)を支給するものとする。

2 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、給付金台帳を作成し、給付対象捕虜等ごとに捕虜等抑留給付金の計算高（以下この節において「給付金計算高」という。）を記録して、これを管理しなければならない。

(捕虜等抑留給付金の額及び加算)

第七十四条 給付金計算高に加算すべき捕虜等抑留給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

- 一 基礎的給付金 給付対象捕虜等の階級等ごとに防衛省令で定める月額
- 二 業務従事報奨金 防衛省令で定めるところにより、捕虜が業務を行った日の属する月ごとに、業務の種類及び内容、当該業務に要する知識及び技能の程度等を考慮して防衛大臣が定める基準に従い、その月の業務に対応するものとして算出した金額

2 捕虜等抑留給付金の額は、毎月一回の防衛大臣が定める日に、基礎的給付金にあってはその月の月額的全額、業務従事報奨金にあってはその月の前月における金額的全額を給付金計算高に加算するものとする。

(捕虜等抑留給付金の支給等)

第七十五条 捕虜収容所長は、給付対象捕虜等から、第五十九条の規定により使用し、

하 같다)을 지급한다.

② 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 급부금 대장을 작성하고, 급부대상 포로 등별로 포로 등 억류 급부금의 계산액(이하 이 절에서 "급부금 계산액"이라 한다)을 기록하여 이를 관리하여야 한다.

제74조(포로 등 억류급부금액 및 가산) ①

급부금 계산액에 가산해야 하는 포로 등 억류급부금의 액은 다음 각 호에 열거하는 구분에 따라 해당 각 호에 정한 액으로 한다.

1. 기초적 급부금 급부대상포로 등의 계급 등별로 방위성령에서 정하는 월액
2. 업무종사보장금 방위성령으로 정하는 바에 따라, 포로가 업무를 한 날이 속하는 달별로, 업무의 종류 및 내용, 해당 업무에 요하는 지식 및 기능의 정도 등을 고려하여 방위대신이 정하는 기준에 따라 그 달의 업무에 대응하는 것으로서 산출한 금액

② 포로 등 억류급부금의 금액은 매월 1회 방위대신이 정하는 날에, 기초적 급부금의 경우 그 달 월액의 전액, 업무종사보장금의 경우 그 달 전달의 금액의 전액을 급부금 계산액에 가산한다.

제75조(포로 등 억류급부금의 지급 등) ①

포로수용소장은 급부대상포로 등으로부터

又は摂取することを許された物品の購入（次項において「自弁物品の購入」という。）のため、捕虜等抑留給付金の支給を受けることを希望する旨の申出があったときは、基礎的給付金にあっては当該申出のあった日の属する月の月額及び業務従事報奨金にあっては当該申出のあった日の属する月の前月における金額の合計額の範囲内で支給するものとする。

2 捕虜収容所長は、給付対象捕虜等から、自弁物品の購入以外の目的で、又は前項に規定する合計額を超えて捕虜等抑留給付金の支給を受けることを希望する旨の申出があった場合において、その支給が抑留業務の効率的かつ円滑な運営に支障がないと認めるときは、当該給付対象捕虜等に係る給付金計算高の範囲内で、当該申出の額の全部又は一部を支給することができる。

3 前二項の規定により捕虜等抑留給付金を支給した場合には、その支給額を給付金計算高から減額する。

(捕虜等抑留給付金の加算の制限)

第七十六条 第五十八条第二項の規定により給付対象捕虜等に物品が貸与され、又は支給された場合には、その貸与又は支給の日の属する月の基礎的給付金の全部又は一部を給付金計算高に加算しないことができる。

(抑留終了時の捕虜等抑留給付金の支給等)

第七十七条 捕虜収容所長は、給付対象捕虜等が次の各号のいずれかに該当すること

제59조의 규정에 따라 사용하거나, 섭취하도록 허용된 물품의 구입(다음 항에서 "자변 물품의 구입"이라 한다)을 위해, 포로 등 억류급부금 지급을 희망하는 취지의 요청이 있을 경우에는, 기초적 급부금의 경우 해당 요청이 있었던 날이 속하는 달의 월액 및 업무종사보장금의 경우 해당 요청이 있었던 날이 속하는 달 전달의 금액 합계액의 범위 내에서 지급한다.

② 포로수용소장은 급부대상포로 등으로부터, 자기 부담 물품의 구입 이외의 목적으로, 또는 전항에 규정된 합계액을 넘어 포로 등 억류급부금 지급을 희망하는 취지의 요청이 있는 경우에는, 그 지급이 억류업무의 효율적이고도 원활한 운영에 지장이 없다고 인정하는 경우에는, 해당 급부대상포로 등에 관한 급부금 계산액의 범위 내에서 해당 요청액의 전부 또는 일부를 지급할 수 있다.

③ 전2항의 규정에 따라 포로 등 억류급부금을 지급한 경우에는 그 지급액을 급부금 계산액에서 감액한다.

제76조(포로 등 억류급부금의 가산 제한)

제58조제2항의 규정에 따라 급부대상포로 등에게 물품이 대여되거나 지급된 경우에는, 그 대여일 또는 지급일이 속한 달의 기초적 급부금 전부 또는 일부를 급부금 계산액에 가산하지 아니할 수 있다.

제77조(억류종료시의 포로 등 억류급부금의 지급 등) 포로수용소장은 급부대상포로

となった場合には、当該給付対象捕虜等に対し、基礎的給付金にあってはその給付金計算高を証する書面を交付し、業務従事報奨金にあってはその給付金計算高の全額を支給するものとする。

- 一 第一百四十四条の規定により送還されるとき。
- 二 第一百四十六条の規定により許可されて退去するとき。
- 三 第一百四十七条の規定により移出をされるとき。
- 四 第一百四十九条の規定により放免されるとき。

(給付金台帳の閲覧)

第七十八条 給付対象捕虜等、捕虜代表又は利益保護国代表は、防衛省令で定めるところにより、第七十三条第二項に規定する給付金台帳を閲覧することができる。

(防衛省令への委任)

第七十九条 この節に定めるもののほか、捕虜等抑留給付金の支給、給付金台帳の管理及び記録その他捕虜等抑留給付金の取扱いに関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第十節 外部との交通

第一款 面會

(利益保護国代表等による面會)

第八十条 捕虜収容所長は、被収容者に対

등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는, 해당 급부대상포로 등에 대해, 기초적 급부금의 경우 그 급부금 계산액을 증명하는 서면을 교부하고, 업무중사보장금의 경우 그 급부금 계산액 전액을 지급한다.

1. 제144조의 규정에 따라 송환될 때
2. 제146조의 규정에 따라 허가되어 퇴거할 때
3. 제147조의 규정에 따라 이출될 때
4. 제149조의 규정에 따라 석방될 때

제78조(급부금대장의 열람) 급부대상포로 등, 포로대표 또는 이익보호국대표는 방위성령으로 정하는 바에 따라, 제73조제2항에 규정된 급부금대장을 열람할 수 있다.

제79조(방위성령에 대한 위임) 이 절에 정한 것 외에 포로 등 억류급부금의 지급, 급부금대장의 관리 및 기록 기타 포로 등 억류급부금의 취급에 관하여 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제10절 외부와의 교통

제1관 면회

제80조(이익보호국대표 등에 의한 면회) ①

し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、これを許可するものとする。この場合において、捕虜収容所の職員による立会いは、行わない。

- 一 利益保護国代表
- 二 指定赤十字国際機関の代表
- 三 被収容者の刑事事件における弁護人

2 捕虜収容所長は、前項の規定により面会を許可するときは、防衛省令で定めるところにより、面会の相手方の用務の処理の目的を妨げない範囲内において、面会の時間及び場所その他の捕虜収容所の管理運営上著しい支障を及ぼさないようにするための必要最小限の事項について指定することができる。

(その他の者との面会)

第八十一条 捕虜収容所長は、被収容者に対し、前条第一項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、面会を必要とする特段の事情があり、かつ、当該面会を許可することが捕虜収容所の管理運営上支障がないと認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これを許可することができる。

2 前項の面会には、面会の相手方の用務の処理の目的に反しない限り、捕虜収容所の職員による立会いを行うものとする。

3 面会の立会いに当たる捕虜収容所の職員は、被収容者又は面会の相手方が面会の許可に係る用務の処理のために必要な範囲を

포로수용소장은 피수용자에 대해 다음에 열거하는 사람으로부터 면회 신청이 있을 경우에는, 이를 허가한다. 이 경우에 포로수용소 직원에 의한 입회는 실시하지 아니한다.

1. 이익보호국대표
2. 지정 적십자국제기관의 대표
3. 피수용자의 형사사건의 변호인

② 포로수용소장은 전항의 규정에 따라 면회를 허가하는 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라, 면회 상대방의 용무 처리 목적을 방해하지 않는 범위 내에서 면회 시간 및 장소 기타 포로수용소의 관리운영상 현저한 지장을 미치지 아니하도록 하는 데 필요한 최소한의 사항에 대해 지정할 수 있다.

제81조(그 밖의 사람과의 면회) ① 포로수용소장은 피수용자에 대해 전조 제1항 각 호에 열거한 사람 이외의 사람으로부터 면회 신청이 있는 경우에, 면회를 필요로 하는 특별한 사정이 있으면서 해당 면회를 허가하는 것이 포로수용소의 관리운영상 지장이 없다고 인정하는 경우에는, 방위대신이 정하는 바에 따라 이를 허가할 수 있다.

② 전항의 면회에는 면회 상대방의 용무 처리 목적에 반하지 아니하면, 포로수용소 직원에 의한 입회를 실시한다.

③ 면회 입회에 임하는 포로수용소 직원은, 피수용자 또는 면회 상대방이 면회 허가에 관한 용무 처리를 위해 필요한 범위

明らかに逸脱する行為又は発言を行ったときは、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、面会の場所から被収容者又は面会の相手方を退出させることその他必要な処置をとることができる。

4 捕虜収容所長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

(面会の停止等)

第八十二条 防衛大臣は、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の武力攻撃事態又は存立危機事態への対処に係る状況に照らし、我が国の防衛上特段の必要がある場合には、捕虜収容所長に対し、期間及び捕虜収容所の施設を指定して、前二条の規定による面会の制限又は停止を命ずることができる。

2 防衛大臣は、前項の面会の制限又は停止の必要がなくなつたと認めるときは、捕虜収容所長に対し、直ちに、当該面会の制限又は停止の解除を命じなければならない。

第二款

信書及び電信等の發受

(信書の發受)

를 명백하게 일탈하는 행위 또는 발언을 한 경우에는 그 행위 또는 발언을 제지하거나 그 면회를 일시정지하게 할 수 있다. 이 경우에는 면회의 일시정지를 위해 면회 장소에서 피수용자 또는 면회 상대방을 퇴출시키는 것 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

④ 포로수용소장은 전항의 규정에 따라 면회가 일시 정지된 경우에, 면회를 계속하게 하는 것이 상당하지 아니하다고 인정하는 경우에는, 그 면회를 종료시킬 수 있다.

제82조(면회의 정지 등) ① 방위대신은 무력공격 또는 존립위기무력공격을 배제하기 위해 필요한 자위대가 실시하는 무력행사, 부대 등의 전개 기타 무력공격사태 또는 존립위기사태에 대한 대처와 관련된 상황에 비추어, 일본 방위상 특별한 필요가 있는 경우에는, 포로수용소장에 대해 기간 및 포로수용소 시설을 지정하여 전2조의 규정에 따른 면회의 제한 또는 정지를 명할 수 있다.

② 방위대신은 전항의 면회 제한 또는 정지의 필요가 없어졌다고 인정하는 경우에는, 포로수용소장에 대해 즉시 해당 면회의 제한 또는 정지의 해제를 명하여야 한다.

제2관

편지 및 전신 등의 송수신

第八十三条 被收容者については、この節の規定によるもののほか、信書を發し、又はこれを受けることを差し止め、又は制限することができない。

(信書に関する制限)

第八十四条 捕虜收容所長は、防衛省令で定めるところにより、被收容者が發する信書の作成要領及び通数並びに被收容者の信書の發受の方法について、抑留業務の円滑な実施のため必要な制限をすることができる。ただし、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国若しくは地方公共団体の機関、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体に対して發する信書であつて、第三條約第八十條その他の規定による捕虜代表又は捕虜代表補助者の権限に属する事項を含むものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、被收容者が發する信書の通数を制限するときは、当該通数は、毎月、第三條約第七十一條第一項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものにあつては二通、同項に規定する葉書に相当するものとして防衛省令で定めるものにあつては四通を下回ることができない。

3 第一項の規定にかかわらず、宗教要員等が第四十二條の規定により被收容者の宗教上の行為を補助し、又は宗教上の儀式行事を行うために必要な宗教団体に対して發する信書については、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その通数についての

제83조(편지의 송수신) 피수용자에 대해서는 이 절에 규정된 것 외에 편지를 보내거나 수령하는 것을 금지 또는 제한할 수 없다.

제84조(편지에 관한 제한) ① 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 피수용자가 보내는 편지의 작성요령과 통수 및 피수용자의 편지 송수신 방법에 대해, 억류업무의 원활한 실시를 위해 필요한 제한을 할 수 있다. 다만, 포로대표 또는 포로대표보조자가 국가나 지방공공단체의 기관, 이익보호국, 지정 적십자국제기관 또는 지정 원조단체에 대해 보내는 편지로서, 제3조약 제80조 기타의 규정에 따른 포로대표 또는 포로대표보조자의 권한에 속하는 사항을 포함하는 것에 대해서는 그러하지 아니하다.

② 전항의 경우에 피수용자가 보내는 편지의 통수를 제한하는 경우에는, 해당 통수는 매월 제3조약 제71조제1항에 규정된 편지에 상당하는 것으로서 방위성령으로 정하는 것의 경우에는 2통, 같은 항에 규정된 엽서에 상당하는 것으로서 방위성령으로 정하는 것의 경우에는 4통 미만일 수 없다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고, 종교요원 등이 제42조의 규정에 따라 피수용자의 종교상 행위를 보조하거나 종교상 의식행사를 하기 위해 필요한 종교단체에 대해 보내는 편지에 대해서는, 억류업무의 원활한 실시에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우를 제외하고, 그 통수를 제한할

制限をすることができない。

(信書の検査)

第八十五条 捕虜収容所長は、被収容者が発する信書及び受ける信書について、その内容の検査を行うときは、速やかに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書については、その旨を確認するため必要な限度において、これを検査するものとする。

(信書の内容による差止め等)

第八十六条 捕虜収容所長は、前条第一項の検査の結果、被収容者が発する信書又は受ける信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発信若しくは受信を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。

- 一 暗号の使用その他の理由によって、その内容が理解できないものであるとき。
- 二 その発信又は受信によって、我が国の防衛上支障を生ずるおそれがあるとき。
- 三 その発信又は受信によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
- 四 その発信又は受信によって、逃走その他被収容者の取扱いに際しての規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

수 없다.

제85조(편지의 검사) ① 포로수용소장은 피수용자가 보내는 편지 및 수령하는 편지에 대해 그 내용을 검사하는 경우에는, 신속하게 이를 실시한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 피수용자가 국가 또는 지방공공단체의 기관으로부터 수령하는 편지에 대해서는, 그 취지를 확인하기 위해 필요한 한도에서 이를 검사한다.

제86조(편지의 내용에 따른 금지 등) ① 포로수용소장은 전조 제1항의 검사 결과, 피수용자가 보내는 편지 또는 수령하는 편지에 대해 그 전부 또는 일부가 다음 각 호 중 하나에 해당하는 경우에는, 발신 또는 수신을 금지하거나, 해당 부분을 삭제 또는 말소할 수 있다.

1. 암호의 사용 기타의 이유로 그 내용이 이해할 수 없는 것일 때
2. 발신 또는 수신에 의해 일본 방위상 지장을 초래할 우려가 있을 때
3. 발신 또는 수신에 의해 형벌법령에 저촉하게 되거나, 형벌법령에 저촉하는 결과를 초래할 우려가 있을 때
4. 발신 또는 수신에 의해 도주 기타 피수용자 취급 시의 규율 및 질서를 해하는 결과를 초래할 우려가 있을 때

五 被收容者の処遇その他被收容者の取扱いの状況に関し、明らかに虚偽の記述があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、被收容者が利益保護国又は指定赤十字国際機関との間で発受する信書であって、第三条約又は第一追加議定書の規定によるそれらの権限に属する事項を含むものについては、当該事項に係る部分の全部又は一部が同項第五号に該当することを理由としては、その発信若しくは受信を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができない。

3 第一項の規定にかかわらず、被收容者が国又は地方公共団体の機関に対して発する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被收容者が弁護士との間で発受する信書であってその被收容者に係る弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、これらの事項に係る部分の全部又は一部が第一項第五号に該当することを理由としては、その発信若しくは受信を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができない。

4 第一項の規定にかかわらず、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国又は地方公共団体の機関に対して発する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び捕虜代表又は捕虜代表補助者が利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体との間で発受する信書であって第三

5. 피수용자의 처우 기타 피수용자 취급 상황에 관하여 명백하게 허위의 기술이 있을 때

② 전항의 규정에도 불구하고 피수용자가 이익보호국 또는 지정 적십자국제기관과의 사이에 송수신하는 편지로서, 제3조약 또는 제1추가협정의 규정에 따른 이들에 권한에 속하는 사항을 포함하는 것에 대해서는, 해당 사항에 관한 부분의 전부 또는 일부가 같은 항 제5호에 해당함을 이유로 해서는, 그 발신 또는 수신을 금지하거나, 해당 부분을 삭제 또는 말소할 수 없다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고, 피수용자가 국가 또는 지방공공단체의 기관에 대해 보내는 편지로서 그 기관의 권한에 속하는 사항을 포함하는 것 및 피수용자가 변호사와의 사이에 송수신하는 편지로서, 그 피수용자에 관한 「변호사법」(1949년 법률 제205호) 제3조제1항에 규정된 변호사 직무에 속하는 사항을 포함하는 것에 대해서는, 이들 사항과 관련된 부분의 전부 또는 일부가 제1항제5호에 해당함을 이유로 해서는, 그 발신 또는 수신을 금지하거나, 해당 부분을 삭제 또는 말소할 수 없다.

④ 제1항의 규정에도 불구하고, 포로대표 또는 포로대표보조자가 국가 또는 지방공공단체의 기관에 대해 보내는 편지로서 그 기관의 권한에 속하는 사항을 포함하는 것 및 포로대표 또는 포로대표보조자가 이익보호국, 지정 적십자국제기관 또는 지정 원조단체와의 사이에 송수신하는 편

条約又は第一追加議定書の規定による捕虜代表、捕虜代表補助者、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体の権限に属する事項を含むものについては、その発信又は受信を差し止めることができない。

5 第一項の規定にかかわらず、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国又は地方公共団体の機関に対して発する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び捕虜代表又は捕虜代表補助者が利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体との間で発受する信書であって第三条約又は第一追加議定書の規定による捕虜代表、捕虜代表補助者、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体の権限に属する事項を含むものについては、これらの事項に係る部分の全部又は一部が同項第五号に該当することを理由としては、その該当箇所を削除し、又は抹消することができない。

(被收容者が発する電信等)

第八十七条 捕虜收容所長は、被收容者が信書によってはその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取ることができない場合その他の防衛省令で定める場合には、電信その他防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信（以下「電信等」という。）を被收容者が発することを許可することができる。

2 捕虜收容所長は、防衛省令で定めるところにより、被收容者が発する電信等の作成要領並びに発信の回数及び方法につ

지로서, 제3조약 또는 제1추가의정서의 규정에 따른 포로대표, 포로대표보조자, 이익보호국, 지정 적십자국제기관 또는 지정 원조단체의 권한에 속하는 사항을 포함하는 것에 대해서는, 그 발신 또는 수신 을 금지할 수 없다.

⑤ 제1항의 규정에도 불구하고, 포로대표 또는 포로대표보조자가 국가 또는 지방공공단체의 기관에 대해 보내는 편지로서 그 기관의 권한에 속하는 사항을 포함하는 것 및 포로대표 또는 포로대표보조자가 이익보호국, 지정 적십자국제기관 또는 지정 원조단체와의 사이에 송수신하는 편지로서, 제3조약 또는 제1추가의정서의 규정에 따른 포로대표, 포로대표보조자, 이익보호국, 지정 적십자국제기관 또는 지정 원조단체의 권한에 속하는 사항을 포함하는 것에 대해서는, 이들 사항과 관련된 부분의 전부 또는 일부가 같은 항 제5호에 해당함을 이유로 해서는, 해당 부분을 삭제하거나 말소할 수 없다.

제87조(피수용자가 보내는 전신 등) ① 포로수용소장은 피수용자가 편지에 의해서는 그 배우자 또는 3촌 이내의 친족과 연락을 취할 수 없는 경우 기타 방위성령으로 정하는 경우에는, 전신 기타 방위성령으로 정하는 전기통신서비스를 이용하여 하는 통신(이하 "전신 등"이라 한다)을 피수용자가 보내도록 허가할 수 있다.

② 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 피수용자가 보내는 전신 등의 작성 요령 및 발신의 횟수 및 방법에 대

いて、抑留業務の円滑な実施のために必要な制限をすることができる。

3 第八十五条第一項及び前条第一項の規定は、被収容者が発する電信等について準用する。

4 前三項の規定にかかわらず、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国若しくは地方公共団体の機関、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体に対して発する電信等であって、第三条约第八十条その他の規定による捕虜代表又は捕虜代表補助者の権限に属する事項を含むものについては、信書とみなして、第八十三条から前条までの規定を適用する。

(被収容者が受ける電信等)

第八十八条 被収容者が受ける電信等については、被収容者が受ける信書とみなして、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第八十六条の規定を適用する。

(防衛省令への委任)

第八十九条 この節に定めるもののほか、信書及び電信等の発受に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第十一節 苦情

(捕虜収容所長に対する苦情の申出)

第九十条 被収容者は、自己に対する捕虜収容所長の措置その他自己が受ける処遇について、捕虜収容所長に対し、口頭又は書面で、苦情の申出をすることができる。

해, 억류업무의 원활한 실시를 위해 필요한 제한을 할 수 있다.

③ 제85조제1항 및 전조 제1항의 규정은 피수용자가 보내는 전신 등에 준용한다.

④ 전3항의 규정에도 불구하고, 포로대표 또는 포로대표보조자가 국가나 지방공공단체의 기관, 이익보호국, 지정 적십자국제기관 또는 지정 원조단체에 대해 보내는 전신 등으로서, 제3조약 제80조 기타의 규정에 따른 포로대표 또는 포로대표보조자 권한에 속하는 사항을 포함하는 것에 대해서는, 편지로 간주하여 제83조부터 전조까지의 규정을 적용한다.

제88조(피수용자가 수령하는 전신 등) 피수용자가 수령하는 전신 등에 대해서는, 피수용자가 수령하는 편지로 간주하여 제83조, 제84조제1항, 제85조 및 제86조의 규정을 적용한다.

제89조(방위성령에 대한 위임) 이 절에 정한 것 외에 편지 및 전신 등의 송수신에 관하여 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제11절 고충

제90조(포로수용소장에 대한 고충 알림) 피수용자는 자신에 대한 포로수용소장의 조치 기타 자신이 받는 처우에 대해, 포로수용소장에게 구두 또는 서면으로 고충을

(防衛大臣等に対する苦情の申出)

第九十一条 被収容者は、自己に対する捕虜収容所長の措置その他自己が受ける処遇について、防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長（自衛隊法第九条に規定する幕僚長をいう。）に対し、書面で、苦情の申出をすることができる。

2 前項の苦情の申出は、被収容者が自ら作成し、封をした書面を捕虜収容所長を経由して提出することによって行う。

3 捕虜収容所長は、前項の書面を検査してはならない。

4 捕虜収容所長は、被収容者が自己に対する捕虜収容所長の措置その他自己が受ける処遇について、捕虜代表又は利益保護国代表に対し連絡することを妨げてはならない。

(防衛省令への委任)

第九十二条 この節に定めるもののほか、苦情の申出及びその処理の手續に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第四章

資格認定審査請求及び懲戒審査請求

第一節

捕虜資格認定等審査會の組織

알릴 수 있다.

제91조(방위대신 등에 대한 고충 알림) ①

피수용자는 자신에 대한 포로수용소장의 조치 기타 자신이 받는 처우에 대해, 방위대신 또는 방위대신이 정하는 막료장(「자위대법」 제9조에 규정된 막료장을 말한다)에게 서면으로 고충을 알릴 수 있다.

② 전항의 고충 알림은 피수용자가 스스로 작성하여 밀봉한 서면을 포로수용소장을 경유하여 제출함으로써 실행한다.

③ 포로수용소장은 전항의 서면을 검사해서는 아니 된다.

④ 포로수용소장은 피수용자가 자신에 대한 포로수용소장의 조치 기타 자신이 받는 처우에 대해, 포로대표 또는 이익보호국대표에게 연락하는 것을 방해해서는 아니 된다.

제92조(방위성령에 대한 위임) 이 절에 정한 것 외에 고충 알림 및 그 처리 절차에 관하여 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제4장

자격인정심사청구 및 징계심사청구

제1절

포로자격인정 등 심사회의 조직

(捕虜資格認定等審査会)

第九十三条 資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件を取り扱うため、防衛省本省に、臨時に捕虜資格認定等審査会（以下「審査会」という。）を置く。

(組織)

第九十四条 審査会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任命)

第九十五条 委員は、人格が高潔であって、安全保障に関する識見を有し、かつ、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法又は防衛に関する法令に学識経験を有する者のうちから、防衛大臣が任命する。

(職権の行使)

第九十六条 委員は、独立してその職権を行う。

(任期)

第九十七条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 審査会が廃止される場合には、委員の任期は、第一項の規定にかかわらず、そ

제93조(포로자격인정 등 심사회) 자격인정 심사청구 및 징계심사청구 사건을 취급하기 위해, 방위성 본성에 임시로 포로자격 인정 등 심사회(이하 "심사회"라 한다)를 둔다.

제94조(조직) ① 심사회는 위원 15명 이내로 조직한다.

② 위원은 비상근으로 한다.

제95조(위원의 임명) 위원은 인격이 고결하고, 안전보장에 관한 식견을 가짐과 함께, 제3조약 기타 국제적 무력분쟁에서 적용되는 「국제인도법」 또는 방위에 관한 법령에 대해 학식경험을 가진 사람 중에서 방위대신이 임명한다.

제96조(직권의 행사) 위원은 독립하여 그 직권을 행사한다.

제97조(임기) ① 위원의 임기는 3년으로 한다. 다만, 보결 위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

② 위원은 재임될 수 있다.

③ 위원의 임기가 만료된 경우에는, 해당 위원은 후임자가 임명될 때까지 계속해서 그 직무를 수행한다.

④ 심사회가 폐지되는 경우에는, 위원의 임기는 제1항의 규정에도 불구하고, 그 폐

の廃止の時に満了する。

(身分保障)

第九十八条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

- 一 破産の宣告を受けたとき。
- 二 禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。
- 三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。

(罷免)

第九十九条 防衛大臣は、委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

(会長)

第一百条 審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

(合議体)

第一百一条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件（以下「審査請求事件」とい

ひ）に關し、その決定をすることとなる。この場合、委員は、その決定に賛成する多数を要する。

제98조(신분보장) 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는, 재임 중 그 의사에 반하여 파면되지 아니한다.

1. 파산선고를 받았을 때
2. 금고 이상의 형에 처해졌을 때
3. 심사회에 의해 심신의 장애로 인해 직무 수행이 불가능하다고 인정받은 경우 또는 직무상 의무의 위반 기타 위원으로서 적절하지 아니한 행위가 있다고 인정된 경우

제99조(파면) 방위대신은 위원이 전조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 그 위원을 파면하여야 한다.

제100조(회장) ① 심사회에 회장을 두고 위원의 호선으로 위원 중에서 이를 정한다.

② 회장은 심사회 사무를 총괄하고 심사회를 대표한다.

③ 심사회는 사전에 회장 유고 시에 그 직무를 대리하는 위원을 정해 두어야 한다.

제101조(합의체) ① 심사회는, 위원 중에서 심사회가 지명하는 사람 3명으로 구성된 합의체에서 자격인정심사청구 및 징계심사청구 사건(이하 "심사청구사건"이라 한

う。)を扱う。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求事件を取り扱う。

第百二条 前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2 前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。

3 前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第百条第三項の規定により会장을代理する委員が審査長となる。

第百三条 第百一条第一項の合議体は、その合議体を構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、審査員の総数の三分の二以上の者の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 第百一条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決し、同条第二項の合議体の議事は、審査員の総数の過半数をもって決する。

(委員会議)

第百四条 審査会の会務の処理(審査請求事件を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」とい

다)을 취급한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 심사회가 정하는 경우에는, 위원 전원으로 구성된 합의체에서 심사청구사건을 취급한다.

제102조 ① 전조 제1항 또는 제2항의 각 합의체를 구성하는 사람을 심사원으로 하여 그 중 1명을 심사장으로 한다.

② 전조 제1항의 합의체 중 회장이 그 구성에 참가하는 경우에는 회장이 심사장이 되고, 기타의 경우에는 심사회가 지명하는 위원이 심사장이 된다.

③ 전조 제2항의 합의체의 경우 회장이 심사장이 되고, 회장 유고 시에는 제100조제3항의 규정에 따라 회장을 대리하는 위원이 심사장이 된다.

제103조 ① 제101조제1항의 합의체는 그 합의체를 구성하는 모든 심사원, 같은 조 제2항의 합의체는 심사원 총수의 3분의 2이상의 출석이 없으면 회의를 개최하여 의결할 수 없다.

② 제101조제1항의 합의체의 의사는 그 합의체를 구성하는 심사원의 과반수로써 결정하며, 같은 조 제2항의 합의체의 의사는 심사원 총수의 과반수로써 결정한다.

제104조(위원회회의) ① 심사회의 사무 처리(심사청구사건을 제외한다)는 위원 전원 회의(이하 이 조에서 "위원회회의"라 한다)

う。)の議決によるものとする。

2 委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

4 審査会が第九十八条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

(特定行為の禁止)

第百五条 委員は、在任中、国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

第二節

資格認定審査請求の手續

(抑留された者の資格認定審査請求)

第百六条 第十八条の規定による抑留令書の発付を受けた者は、第十六条第一項又は第三項の抑留資格認定(同項の抑留資格認定にあっては、同条第二項の規定による抑留する必要性についての判定を含む。第百二十一条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面又は口頭で、審査会に対し、資格認定審査請求をすることができる。

2 前項の資格認定審査請求は、第十九条

の 의결에 의한다.

② 위원회의는 회장을 포함한 과반수 위원의 출석이 없으면 이를 개최하여 의결할 수 없다.

③ 위원회의의 의사는 출석한 의원의 과반수로 결정한다.

④ 심사회가 제98조제3호의 규정에 따른 인정을 하려면 전항의 규정에도 불구하고 출석한 위원 중 본인을 제외한 전원의 일치 없으면 아니 된다.

제105조(특정 행위의 금지) 위원은 재임 중 국회 또는 지방공공단체의회의 의원 기타 공선에 의한 공직 후보자가 되거나 적극적으로 정치활동을 해서는 아니 된다.

제2절

자격인정심사청구 절차

제106조(억류된 사람의 자격인정심사청구)

① 제18조의 규정에 따른 억류명령서를 받은 사람은 제16조제1항 또는 제3항의 억류자격인정(같은 항의 억류자격인정의 경우, 같은 조 제2항의 규정에 따른 억류의 필요성에 대한 판정을 포함한다. 제121조제2항 및 제3항의 제외하고, 이하 같다)에 불복하는 경우에는, 정령에서 정하는 바에 따라 서면 또는 구두로 심사회에 대해 자격인정심사청구를 할 수 있다.

② 전항의 자격인정심사청구는 제19조제2항

第二項の規定により抑留令書が示された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に資格認定審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

3 第一項の資格認定審査請求は、抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由してすることができる。

4 前項の場合における資格認定審査請求の期間の計算については、その経由した機関に資格認定審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に資格認定審査請求があったものとみなす。

(却下)

第一百七条 資格認定審査請求が不適法であって補正することができないものであるときは、審査会は、裁決をもって、これを却下しなければならない。

(補正)

第一百八条 資格認定審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査会は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。

2 審査会は、資格認定審査請求をした者（以下「資格認定審査請求人」という。）が前項の期間内に補正をしないときは、裁決をもって、資格認定審査請求を却下することができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

의 규정에 따라 억류명령서가 제시된 날의 다음 날부터 계산하여 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 정당한 사유로 인해 이 기간 내에 자격인정심사청구를 할 수 없었음을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항의 자격인정심사청구는 억류자격 인정관 또는 포로수용소장을 경유하여 할 수 있다.

④ 전항의 경우의 자격인정심사청구 기간의 계산에 대해서는 그 경유한 기관에 자격인정심사청구서를 제출하거나 구두로 진술했을 때에 자격인정심사청구가 있었던 것으로 간주한다.

제107조(각하) 자격인정심사청구가 부적법하고 보정할 수 없는 것인 경우에는, 심사회는 재결로써 이를 각하하여야 한다.

제108조(보정) ① 자격인정심사청구가 부적법하고 보정할 수 있는 것인 경우에는, 심사회는 상당한 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

② 심사회는 자격인정심사청구를 한 사람(이하 "자격인정심사청구인"이라 한다)이 전항의 기간 내에 보정을 하지 아니하는 경우에는, 재결로써 자격인정심사청구를 각하할 수 있다. 다만, 그 부적법이 경미한 것인 경우에는 그러하지 아니하다.

(審理の期日及び場所)

第百九条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、あらかじめ資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。

2 捕虜収容所長は、前項の規定により通知された審理の期日及び場所に資格認定審査請求人を出頭させなければならない。

3 資格認定審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。

(通訳の求め)

第百十条 資格認定審査請求人は、通訳人の立会いを必要とするときは、審査会に対してこれを求めることができる。

(審理の公開)

第百十一条 審理は、公開しなければならない。ただし、資格認定審査請求人又は第百十四条第二項第一号に規定する参考人の申立てがあったときは、これを公開しないことができる。

(審理の指揮)

第百十二条 審理期日における審理の指揮は、審査長が行う。

(口頭による意見の陳述等)

第百十三条 審査会は、審理期日において、資格認定審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

제109조(심리 기일 및 장소) ① 심사회는 심리 기일 및 장소를 정하여 사전에 자격 인정심사청구인 및 포로수용소장에게 통지하여야 한다.

② 포로수용소장은 전항의 규정에 따라 통지된 심리 기일 및 장소에 자격인정심사청구인을 출석하게 하여야 한다.

③ 자격인정심사청구인은 전항의 경우에 심사회의 허가를 받아 통역인 기타 보좌인과 함께 출석할 수 있다.

제110조(통역 요청) 자격인정심사청구인은 통역인의 입회가 필요한 경우에는 심사회에 대해 이를 요청할 수 있다.

제111조(심리의 공개) 심리는 공개하여야 한다. 다만, 자격인정심사청구인 또는 제114조제2항제1호에 규정된 참고인의 청구가 있을 경우에는 이를 공개하지 아니할 수 있다.

제112조(심리의 지휘) 심리기일의 심리 지휘는 심사장이 한다.

제113조(구두에 의한 의견 진술 등) ① 심사회는 심리기일에 자격인정심사청구인에게 구두로 의견을 진술할 기회를 제공하여야 한다.

2 資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査会に対し意見書を提出することができる。

(審理のための処分)

第百十四条 審査会は、審理を行うため必要があるときは、資格認定審査請求人を審問することができる。

2 審査会は、審理を行うため必要があるときは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。

- 一 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。
- 二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又は提出された物件を留め置くこと。
- 三 鑑定人に鑑定させること。

3 審査会は、審査員に、前項第一号に掲げる処分をさせることができる。

(調書)

第百十五条 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2 資格認定審査請求人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。

(合議)

第百十六条 審査会の合議は、公開しない。

② 자격인정심사청구인은 재결이 있을 때까지는 언제든지 심사회에 대해 의견서를 제출할 수 있다.

제114조(심리를 위한 처분) ① 심사회는 심리를 하기 위해 필요한 경우에는 자격인정심사청구인을 심문할 수 있다.

② 심사회는 심리를 하기 위해 필요한 경우에는 자격인정심사청구인의 신청으로 또는 직권으로 다음에 열거하는 처분을 할 수 있다.

1. 참고인 출석을 요구하여 심문하거나 그 의견 또는 보고를 받는 것
2. 문서 기타 물건의 소유자, 소지나 또는 보관자에 대해 해당 물건의 제출을 요구하거나 제출된 물건을 유치하는 것
3. 감정인에게 감정하게 하는 것

③ 심사회는 심사원에게 전항 제1호에 열거한 처분을 하게 할 수 있다.

제115조(조서) ① 심사회는 심리기일의 경과에 대해 조서를 작성하여야 한다.

② 자격인정심사청구인은 심사회의 허가를 받아 전항의 조서를 열람할 수 있다.

제116조(합의) 심사회의 합의는 공개하지

(資格認定審査請求の取下げ)

第百十七条 資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。

2 資格認定審査請求の取下げは、書面で行わなければならない。

(本案の裁決)

第百十八条 審査会は、審理を終えたときは、資格認定審査請求を棄却し、又は抑留資格認定を取り消し、若しくは変更する裁決をしなければならない。ただし、資格認定審査請求人の不利益に当該認定を変更することはできない。

(裁決の方式)

第百十九条 裁決は、文書をもって行い、かつ、理由を付し、合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した他の審査員が、その事由を付記して署名押印しなければならない。

(裁決の効力発生)

第百二十条 裁決は、資格認定審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

2 裁決の送達は、裁決書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けなければならない者の所在が知れないときは、公示の方法によってすることができる。

아니한다.

제117조(자격인정심사청구의 취하) ① 자격 인정심사청구인은 재결이 있을 때까지는 언제든지 자격인정심사청구를 취하할 수 있다.

② 자격인정심사청구의 취하는 서면으로 하여야 한다.

제118조(본안의 재결) 심사회는 심리를 종료한 경우에는 자격인정심사청구를 기각하거나 역류자격인정을 취소 또는 변경하는 재결을 해서는 아니 된다. 다만, 자격 인정심사청구인에게 불이익하게 해당 인정을 변경할 수 없다.

제119조(재결의 방식) 재결은 문서로써 하며, 이유를 붙여 합의에 관여한 심사원이 이에 서명날인하여야 한다. 합의에 관여한 심사원이 서명날인할 수 없는 경우에는, 합의에 관여한 다른 심사원이 그 사유를 부기하여 서명날인하여야 한다.

제120조(재결의 효력발생) ① 재결은 자격 인정심사청구인에게 송달된 경우에 그 효력이 발생한다.

② 재결의 송달은 재결서 등본을 송부함으로써 한다. 다만, 송달을 받아야 하는 사람의 주소를 알 수 없는 경우에는, 공시의 방법으로 할 수 있다.

3 公示の方法による送達は、審査会が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けべき者に交付する旨を審査会が職務を行う場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

(捕虜收容所長の処置)

第二百一十一条 第十四条第一項又は第十七条第四項の資格認定審査請求が、第一百七条若しくは第一百八条第二項の規定により裁決で却下され、第一百七条第一項の規定により取り下げられ、又は第一百八条の規定により裁決で棄却されたときは、捕虜收容所長は、当該資格認定審査請求人を直ちに放免しなければならない。

2 第十四条第一項の資格認定審査請求について、第一百八条の規定により裁決で抑留資格認定が変更され、抑留資格（軍隊等非構成員捕虜に区分される抑留資格にあっては、第十六条第二項に規定する抑留する必要性があるものに限る。次項、第五項及び次条において同じ。）が認められたときは、捕虜收容所長は、当該資格認定審査請求人に対し、速やかに、第四項の規定による抑留令書を発付しなければならない。

3 第十七条第四項の資格認定審査請求について、第一百八条の規定により裁決で抑留資格認定又は第十六条第二項の規定

③ 공시의 방법에 의한 송달은 심사회가 재결서 등본을 보관하고 언제든지 그 송달을 받아야 하는 사람에게 교부한다는 취지를 심사회가 직무 수행 장소의 게시장에 게시함과 동시에, 그 취지를 관보 기타 공보에 적어도 1회 게재하여 실행한다. 이 경우에는 그 게시를 시작한 날의 다음 날부터 계산하여 2주를 경과한 때에 재결서 등본 송부가 이루어진 것으로 간주한다.

제121조(포로수용소장의 조치) ① 제14조 제1항 또는 제17조제4항의 자격인정심사청구가 제107조 또는 제108조제2항의 규정에 따라 재결로 각하되거나, 제117조 제1항의 규정에 따라 취하되거나, 제118조의 규정에 따라 재결로 기각된 경우에는, 포로수용소장은 해당 자격인정심사청구인을 즉시 석방하여야 한다.

② 제14조제1항의 자격인정심사청구에 대해 제118조의 규정에 따라 재결로 억류자격인정이 변경되어 억류자격(군대 등 비구성원 포로로 구분되는 억류자격의 경우에는 제16조제2항에 규정된 억류할 필요성이 있는 자로 한정된다. 다음 항, 제5항 및 다음 조에서 같다)이 인정된 경우에는, 포로수용소장은 해당 자격인정심사청구인에 대해 신속하게 제4항의 규정에 따른 억류명령서를 발부하여야 한다.

③ 제17조제4항의 자격인정심사청구에 대해 제118조의 규정에 따라 재결로 억류자격인정 또는 제16조제2항의 규정에 따른

による抑留する必要性がない旨の判定が変更され、抑留資格が認められたときも、前項と同様とする。

4 前二項の抑留令書は、捕虜収容所長の指定する自衛官が、当該資格認定審査請求人にこれを示すことにより執行する。

5 第二項又は第三項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、捕虜収容所長がこれに記名押印しなければならない。

- 一 拘束の日時及び場所
- 二 資格認定審査請求人の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 三 抑留資格
- 四 発付年月日
- 五 その他防衛省令で定める事項

第二百二十二条 第一百六条第一項の資格認定審査請求について、第一百八条の規定により裁決で抑留資格認定が取り消され、抑留資格が認められなかったときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審査請求人を直ちに放免しなければならない。

2 第一百六条第一項の資格認定審査請求について、第一百八条の規定により裁決で抑留資格認定が変更され、当該認定に係る抑留資格と異なる抑留資格が認められたときは、捕虜収容所長は、速やかに、当該資格認定審査請求人に発付されている抑留令書を訂正しなければならない。

3 前項の規定による抑留令書の訂正は、裁決書の写しを当該抑留令書に添付すること

억류의 필요성이 없다는 취지의 판정이 변경되어, 억류자격이 인정된 경우에도 전항과 동일하다.

④ 전2항의 억류명령서는 포로수용소장이 지정하는 자위관이 해당 자격인정심사청구인에게 이를 제시함으로써 집행한다.

⑤ 제2항 또는 제3항의 규정에 따라 발부되는 억류명령서에는 다음에 열거하는 사항을 기재하고, 포로수용소장이 이에 기명날인 하여야 한다.

1. 구속의 일시 및 장소
2. 자격인정심사청구인의 성명, 계급 등, 생년월일 및 신분증명서번호 등
3. 억류자격
4. 발부연월일
5. 기타 방위성령으로 정하는 사항

제122조 ① 제106조제1항의 자격인정심사청구에 대해 제118조의 규정에 따라 재결로 억류자격인정이 취소되어 억류자격이 인정되지 아니한 경우에는, 포로수용소장은 해당 자격인정심사청구인을 즉시 석방하여야 한다.

② 제106조제1항의 자격인정심사청구에 대해 제118조의 규정에 따라 재결로 억류자격인정이 변경되어, 해당 인정에 관한 억류자격과 다른 억류자격이 인정된 경우에는, 포로수용소장은 신속하게 해당 자격인정심사청구인에게 발부된 억류명령서를 정정하여야 한다.

③ 전항의 규정에 따른 억류명령서의 정정은 재결서 사본을 해당 억류명령서에

により行うものとする。この場合において、捕虜収容所長の指定する自衛官は、その訂正された抑留令書を当該資格認定審査請求人に示さなければならない。

(文書その他の物件の返還)

第二百三十三条 審査会は、裁決をしたときは、速やかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

(裁決書の更正)

第二百三十四条 裁決書に誤記その他明白な誤りがあるときは、審査会は、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

2 審査会は、前項の規定により裁決書を更正したときは、その旨を裁決書の原本に付記するとともに、当該資格認定審査請求人にこれを通知しなければならない。

第三節

懲戒審査請求の手續

(懲戒審査請求)

第二百三十五条 被収容者は、第四十八条の規定による懲戒処分に不服があるときは、防衛省令で定めるところにより、書面で、審査会に対し懲戒審査請求をすることができる。

(懲戒処分の執行の停止等)

第二百三十六条 懲戒審査請求は、懲戒処分の執行を停止しない。ただし、審査会は、審理に必要があると認めるときは、職権

첨부함으로써 실행한다. 이 경우에 포로수용소장이 지정하는 자위관은 그 정정된 억류명령서를 해당 자격인정심사청구인에게 제시하여야 한다.

제123조(문서 기타 물건의 반환) 심사회는 재결을 한 경우에는 신속하게 사건에 대해 제출된 문서 기타 물건을 그 제출인에게 반환하여야 한다.

제124조(재결서의 경정) ① 재결서에 오기 기타 명백한 오류가 있을 경우에는 심사회는 자격인정심사청구인의 청구로 또는 직권으로 언제든지 경정할 수 있다.

② 심사회는 전항의 규정에 따라 재결서를 경정한 경우에는 그 취지를 재결서 원본에 부기함과 동시에 해당 자격인정심사청구인에게 이를 통지하여야 한다.

제3절

징계심사청구의 절차

제125조(징계심사청구) 피수용자는 제48조의 규정에 따른 징계처분에 불복하는 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라, 서면으로 심사회에 대해 징계심사청구를 할 수 있다.

제126조(징계처분의 집행 정지 등) ① 징계심사청구는 징계처분의 집행을 정지시키지 아니한다. 다만, 심사회는 심리에 필요

でその執行を停止することができる。

2 審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。

3 執行の停止及び執行の停止の取消しは、文書により、かつ、理由を付し、懲戒権者に通知することによって行う。

(審理の方式)

第二百七条 懲戒審査請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査会は、懲戒審査請求をした者（以下「懲戒審査請求人」という。）の申立てがあったときは、懲戒審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(審理の期日及び場所等)

第二百八条 審査会は、前条ただし書の規定により懲戒審査請求人に意見を述べさせ、又は第百三十条第一項の規定により懲戒審査請求人若しくは参考人を審問するときは、その審理の期日及び場所を定めるものとする。

2 審査会は、前項の審理（懲戒審査請求人に係るものに限る。）の期日及び場所を定めたときは、あらかじめ懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。

3 捕虜収容所長は、前項の規定により通知された期日及び場所に懲戒審査請求人を出席させなければならない。

하다고 인정하는 경우에는 직권으로 그 집행을 정지시킬 수 있다.

② 심사회는 언제든지 전항의 집행 정지를 취소할 수 있다.

③ 집행 정지 및 집행 정지의 취소는 문서로 하며, 이유를 붙여 징계권자에게 통지함으로써 실행한다.

제127조(심리의 방식) 징계심사청구의 심리는 서면으로 한다. 다만, 심사회는 징계심사청구를 한 사람(이하 "징계심사청구인"이라 한다)의 신청이 있을 경우에는, 징계심사청구인에게 구두로 의견을 진술할 기회를 제공하여야 한다.

제128조(심리 기일 및 장소 등) ① 심사회는 전조 단서의 규정에 따라 징계심사청구인에게 의견을 진술하게 하거나, 제130조제1항의 규정에 따라 징계심사청구인 또는 참고인을 심문하는 경우에는, 그 심리 기일 및 장소를 정한다.

② 심사회는 전항의 심리(징계심사청구인과 관련된 것에 한정된다) 기일 및 장소를 정한 경우에는, 사전에 징계심사청구인 및 포로수용소장에게 통지하여야 한다.

③ 포로수용소장은 전항의 규정에 따라 통지된 기일 및 장소에 징계심사청구인을 출석하게 하여야 한다.

4 懲戒審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。

5 第一項の審理は、公開しない。

(手続の併合又は分離)

第百二十九条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の懲戒審査請求を併合し、又は併合された数個の懲戒審査請求を分離することができる。

(審理のための処分)

第百三十条 審査会は、審理を行うため必要があるときは、懲戒審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。

- 一 懲戒審査請求人若しくは参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
- 二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又は提出された物件を留め置くこと。
- 三 鑑定人に鑑定させること。

2 審査会は、審査員に、前項第一号に掲げる処分をさせることができる。

(本案の裁決)

第百三十一条 審査会は、審理を終えたときは、懲戒審査請求を棄却し、又は懲戒処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは変更する裁決をしなければならない。ただし、懲戒審査請求人の不利益に

④ 징계심사청구인은 전항의 경우에 심사회의 허가를 받아 통역인 기타 보좌인과 함께 출석할 수 있다.

⑤ 제1항의 심리는 공개하지 아니한다.

제129조(절차의 병합 또는 분리) ① 심사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 여러 개의 징계심사청구를 병합하거나 병합된 여러 개의 징계심사청구를 분리할 수 있다.

제130조(심리를 위한 처분) ① 심사회는 심리를 하기 위해 필요한 경우에는, 징계심사청구인의 청구로 또는 직권으로 다음에 열거하는 처분을 할 수 있다.

1. 징계심사청구인 또는 참고인의 출석을 요구하여 심문하거나 이러한 사람으로부터 의견 또는 보고를 받는 것
2. 문서 기타 물건의 소유자, 소지자 또는 보관자에 대해 해당 물건의 제출을 요구하거나 제출된 물건을 유지하는 것
3. 감정인에게 감정하게 하는 것

② 심사회는 심사원에게 전항 제1호에 열거한 처분을 하게 할 수 있다.

제131조(본안의 재결) 심사회는 심리를 종료한 경우에는 징계심사청구를 기각하거나 징계처분의 전부 또는 일부를 취소 또는 변경하는 재결을 하여야 한다. 다만, 징계심사청구인에게 불이익하게 해당 처

当該処分を変更することはできない。

(裁決の結果とるべき措置)

第百三十二条 捕虜収容所長は、第四十九条第一項各号に掲げる懲戒処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決があったときは、防衛大臣の定めるところにより、懲戒審査請求人がその処分によって受けた不当な結果を是正するため、その処分によって失われた捕虜等抑留給付金の加算その他の措置をとらなければならない。

(懲戒審査請求に関する手続の準用)

第百三十三条 第百六条第二項から第四項まで、第百七条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条第二項、第百十五条から第百十七条まで、第百十九条、第百二十条、第百二十三条及び第百二十四条の規定は、懲戒審査請求について準用する。この場合において、第百六条第二項中「第十九条第二項の規定により抑留令書が示された日」とあるのは「第五十一条第五項の規定により懲戒処分の通知を受けた日」と、同条第三項中「抑留資格認定官又は捕虜収容所長」とあるのは「懲戒処分権者」と、同条第四項中「提出し、又は口頭で陳述した」とあるのは「提出した」と読み替えるものとする。

第四節
雜則

(資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)

第百三十四条 この法律の規定による抑留資

분을 변경할 수 없다.

제132조(재결 결과 취해야 하는 조치) 포로 수용소장은 제49조제1항 각 호에 열거한 징계처분의 전부 또는 일부를 취소하거나 변경하는 재결이 있을 경우에는, 방위대신이 정하는 바에 따라 징계심사청구인이 그 처분으로 받은 부당한 결과를 시정하기 위해, 그 처분으로 상실된 포로 등 억류급부금의 가산 기타 조치를 취하여야 한다.

제133조(징계심사청구에 관한 절차의 준용) 제106조제2항부터 제4항까지, 제107조, 제108조, 제110조, 제112조, 제113조제2항, 제115조부터 제117조까지, 제119조, 제120조, 제123조 및 제124조의 규정은 징계심사청구에 준용한다. 이 경우에 제106조제2항 중 "제19조제2항의 규정에 따라 억류명령서가 제시된 날"은 "제51조제5항의 규정에 따라 징계처분 통지를 받은 날"로, 같은 조 제3항 중 "억류자격인정관 또는 포로수용소장"은 "징계처분권자"로, 같은 조 제4항 중 "제출하거나 구두로 진술한"은 "제출한"으로 대체한다.

제4절
잡칙

제134조(자격인정심사청구 및 징계심사청구

格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(防衛省令への委任)

第百三十五条 この章に定めるもののほか、資格認定審査請求及び懲戒審査請求の手続は、防衛省令で定める。

第五章 抑留の終了

第一節 通則

(抑留の終了事由)

第百三十六條 被収容者の抑留は、死亡又は第百二十二条第一項の規定による放免のほか、この章に定めるところにより終了する。

第二節 送還基準等

(基準の作成)

第百三十七條 防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、遅滞なく、次に掲げる武力攻撃事態又は存立危機事態における捕虜、衛生要員及び宗教要員の送還に関する基準を作成するものとする。

- 一 重傷病認定基準（抑留されている捕虜、衛生要員又は宗教要員が送

와 소송과의 관계) 이 법률의 규정에 따른 억류자격인정 또는 징계처분 취소의 소는, 이들 처분에 대한 자격인정심사청구 또는 징계심사청구에 대한 포로자격인정 등 심사회의 재결을 거친 후가 아니면 제기할 수 없다.

제135조(방위성령에 대한 위임) 이 장에서 정한 것 외에 자격인정심사청구 및 징계심사청구의 절차는 방위성령으로 정한다.

제5장 억류의 종료

제1절 통칙

제136조(억류의 종료 사유) 피수용자의 억류는 사망 또는 제122조제1항의 규정에 따른 석방 외에 이 장에서 정하는 바에 따라 종료된다.

제2절 송환기준 등

제137조(기준의 작성) ① 방위대신은 무력공격사태 또는 존립위기사태 시 지체 없이 다음에 열거하는 무력공격사태 또는 존립위기사태 시의 포로, 위생요원 및 종교요원 송환에 관한 기준을 작성한다.

1. 중상병인정기준(억류된 포로, 위생요원 또는 종교요원이 송환대상 중상병

還対象重傷病者（第三條約第一百十條第一項（１）から（３）までに掲げる者に該当し、かつ、移動に適する状態にあるものをいう。以下同じ。）に該当するかどうかの認定の基準をいう。以下同じ。）

二 衛生要員送還基準（被収容者の人数に応じて抑留することができる衛生要員の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる衛生要員の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における衛生要員の送還に関する基準並びに抑留すべき衛生要員の交代に伴う送還に関する基準をいう。以下同じ。）

三 宗教要員送還基準（被収容者の人数に応じて抑留することができる宗教要員の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる宗教要員の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における宗教要員の送還に関する基準をいう。以下同じ。）

2 防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後、速やかに、送還令書を発付すべき被収容者の順序、被収容者の引渡しを行うべき地（以下「送還地」という。）、送還地までの交通手段、送還時に携行を許可すべき携帯品の内容その他の送還の実施に必要な基準（以下「終了時送還基準」という。）を作成するものとする。

3 前二項に規定するもののほか、防衛大

자(제3조약 제110조제1항(1)부터 (3)까지에 열거한 사람에 해당함과 동시에, 이동에 적합한 상태에 있는 사람을 말한다. 이하 같다)에 해당하는지 여부의 인정 기준을 말한다. 이하 같다)

2. 위생요원 송환기준(피수용자의 인원수에 따라 억류할 수 있는 위생요원 인원수의 상한 및 그 업무내용의 구분에 따라 억류할 수 있는 위생요원 인원수의 상한 및 이들 상한을 넘는 경우의 위생요원 송환에 관한 기준 및 억류해야 하는 위생요원의 교대에 수반하는 송환에 관한 기준을 말한다. 이하 같다)

3. 종교요원 송환기준(피수용자의 인원수에 따라 억류할 수 있는 종교요원 인원수의 상한 및 그 업무내용의 구분에 따라 억류할 수 있는 종교요원 인원수의 상한 및 이들 상한을 넘는 경우의 종교요원 송환에 관한 기준을 말한다. 이하 같다)

② 방위대신은 무력공격사태 또는 존립위기사태의 종료 후 신속하게 송환명령서를 발부해야 하는 피수용자의 순서, 피수용자를 인도해야 하는 지점(이하 "송환지"라 한다), 송환지까지의 교통수단, 송환 시 휴대를 허가해야 하는 휴대품의 내용 기타 송환 실시에 필요한 기준(이하 "종료시 송환기준"이라 한다)을 작성한다.

③ 전2항에 규정된 것 외에 방위대신은

臣は、次に掲げる武力攻撃事態又は存立危機事態における捕虜の送還に関する基準を作成することができる。

- 一 宣誓解放送還基準（第三条約第二十一条第二項に規定する宣誓又は約束に基づく捕虜の解放のための送還に関する基準をいう。以下同じ。）
- 二 捕虜交換等送還基準（敵国軍隊等の属する外国の政府その他これに準ずるものとの間における捕虜の交換のための送還その他我が国の防衛上抑留の必要性がないと認められるに至った捕虜の送還に関する基準をいう。以下同じ。）

4 前三項に規定するもののほか、防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っていない第三条約の締約国に対する次に掲げる措置を講ずるための捕虜の引渡し（以下「移出」という。）に関する基準（以下「移出基準」という。）を作成することができる。

- 一 第三条約第十二条第二項の規定による当該締約国への移送
- 二 第三条約第百九条第二項の規定による当該締約国における入院又は抑留

5 防衛大臣は、前各項の規定により重傷病認定基準、衛生要員送還基準、宗教要員送還基準、終了時送還基準、宣誓解放送還基準、捕虜交換等送還基準又は移出基準（以下「送還等諸基準」という。）を作成したときは、速やかに、当該送還等諸基準を捕虜収容所長に通知するもの

다음에 열거하는 무력공격사태 또는 존립위기사태 시의 포로 송환에 관한 기준을 작성할 수 있다.

1. 선서해방송환기준(제3조약 제21조제2항에 규정된 선서 또는 약속에 근거한 포로 해방을 위한 송환에 관한 기준을 말한다. 이하 같다)
2. 포로교환 등 송환기준(적국 군대 등이 속한 외국 정부 기타 이에 준하는 것과의 포로 교환을 위한 송환 기타 일본 방위상 역류의 필요성이 없다고 인정되기에 이른 포로 송환에 관한 기준을 말한다. 이하 같다)

④ 전3항에 규정된 것 외에, 방위대신은 무력공격사태 또는 존립위기사태 시 무력공격 또는 존립위기무력공격을 실행하지 아니한 제3조약 체결국에 대한 다음에 열거하는 조치를 강구하기 위한 포로의 인도(이하 "이출"이라 한다)에 관한 기준(이하 "이출기준"이라 한다)을 작성할 수 있다.

1. 제3조약 제12조제2항의 규정에 따른 해당 체결국으로의 이송
2. 제3조약 제109조제2항의 규정에 따른 해당 체결국에서의 입원 또는 역류

⑤ 방위대신은 전 각항의 규정에 따라 중상병인정기준, 위생요원송환기준, 종교요원송환기준, 종료 시 송환기준, 선서해방송환기준, 포로 교환 등 송환기준 또는 이출기준(이하 "송환 등 제반 기준"이라 한다)을 작성한 경우에는, 신속하게 해당 송환 등 제반 기준을 포로수용소장에게 통

とする。

6 送還等諸基準は、第三條約その他の国際約束の内容に適合するものでなければならない。

(文書等の発受)

第百三十八條 送還等諸基準の作成に必要な外国の政府又はこれに準ずるものとの間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他の特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、防衛大臣が行うものとする。

(重傷病捕虜等の送還)

第百三十九條 捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、捕虜収容所に収容されている捕虜、衛生要員又は宗教要員のうち、送還対象重傷病者に該当すると認めるものがあるときは、速やかに、その者に対し、その旨及び送還に同意する場合には送還される旨の通知をしなければならない。

2 前項の通知を受けた者が、防衛省令の定めるところにより送還に同意したときは、捕虜収容所長は、速やかに、第百四十三條の規定による送還令書を発付するものとする。

3 防衛大臣は、前項の規定により送還令書を発付すべき者について、速やかに、その送還地、送還地までの交通手段、送還時に携行を許可すべき携帯品の内訳その他の送還の実施に必要な事項を定めなければならない。

지한다.

⑥ 송환 등 제반 기준은 제3조약 기타 국제약속의 내용에 적합한 것이어야 한다.

제138조(문서 등의 송수신) 송환 등 제반 기준의 작성에 필요한 외국정부 또는 이에 준하는 것과의 문서 및 통지의 송수신은 외무대신이 실시한다. 다만, 긴급 기타 특별한 사정이 있는 경우에 외무대신이 동의한 경우에는 방위대신이 실시한다.

제139조(중상병포로 등의 송환) ① 포로수용소장은 무력공격사태 또는 존립위기사태 시 포로수용소에 수용된 포로, 위생요원 또는 종교요원 중 송환대상 중상병자에 해당한다고 인정하는 사람이 있을 경우에는, 신속하게 그 사람에 대해 그 취지 및 송환에 동의하는 경우에는 송환된다는 취지의 통지를 하여야 한다.

② 전항의 통지를 받은 사람이 방위성령이 정하는 바에 따라 송환에 동의한 경우에는, 포로수용소장은 신속하게 제143조의 규정에 따른 송환명령서를 발부한다.

③ 방위대신은 전항의 규정에 따라 송환명령서를 발부해야 하는 사람에 대해 신속하게 그 송환지, 송환지까지의 교통수단, 송환 시 휴대를 허가해야 하는 휴대품의 내역 기타 송환 실시에 필요한 사항을 정하여야 한다.

4 第一項の場合において、送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定は、第百六十八条に規定する混成医療委員の診断を経て行わなければならない。

5 捕虜代表は、自らがその利益を代表すべき範囲の捕虜、衛生要員又は宗教要員に送還対象重傷病者に該当すると思料する者があるときは、捕虜収容所長に対し、混成医療委員にその者の診断を行わせるよう求めることができる。

6 前項の規定による求めがあったときは、捕虜収容所長は、混成医療委員に同項に規定する者の診断を行うよう求めなければならない。

(武力攻撃事態又は存立危機事態における
衛生要員及び宗教要員の送還)

第百四十条 捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、抑留されている衛生要員の人数が衛生要員送還基準に定める人数の上限を超えたときは、当該衛生要員送還基準に従い、その超えた人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。

2 捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、衛生要員送還基準に従い、抑留されている衛生要員と交代してその任務を行うために入国する者(次項において「交代要員」という。)

④ 제1항의 경우에 송환대상 중상병자에 해당하는지 여부의 인정은, 제168조에 규정된 혼성의료위원의 진단을 거쳐 실시하여야 한다.

⑤ 포로대표는 스스로 그 이익을 대표해야 하는 범위의 포로, 위생요원 또는 종교요원에게 송환대상 중상병자에 해당한다고 생각되는 사람이 있을 경우에는, 포로수용소장에 대해, 혼성의료위원으로 하여금 그 사람을 진단하게 하도록 요구할 수 있다.

⑥ 전항의 규정에 따른 요구가 있을 경우에는, 포로수용소장은 혼성의료위원에게 같은 항에 규정된 사람을 진단하도록 요구하여야 한다.

제140조(무력공격사태 또는 존립위기사태 시의 위생요원 및 종교요원의 송환) ① 포로수용소장은 무력공격사태 또는 존립위기사태 시 억류된 위생요원의 인원수가 위생요원송환기준에 정한 인원수 상한을 넘는 때에는, 해당 위생요원송환기준에 따라 그 넘은 인원수에 상응하는 인원수의 위생요원에 대해, 신속하게 제143조의 규정에 따른 송환명령서를 발부한다.

② 포로수용소장은 무력공격사태 또는 존립위기사태 시 위생요원송환기준에 따라 억류된 위생요원과 교대하여 그 임무를 수행하기 위해 입국하는 사람(다음 항에서 "교대요원"이라 한다)에 대해 같은 항

に対し、同項の規定により抑留令書が発付される場合には、その抑留令書の発付を受ける者の人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。

3 抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、前項の交代要員について、第四条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者が抑留対象者（第三条第六号ホに掲げる者に限る。）に該当すると認めるときは、第十六条の規定の例により抑留令書を発付することができる。

4 第一項の規定は、宗教要員について準用する。

(武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還)

第百四十一条 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により終了時送還基準の通知を受けたときは、遅滞なく、当該終了時送還基準に従い送還の実施に係る計画（以下「送還実施計画」という。）の案を作成し、防衛大臣の承認を受けるものとする。送還実施計画を変更する場合も、同様とする。

2 捕虜収容所長は、前項の送還実施計画の定めるところにより送還すべき要件に該当する被収容者については、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付しなければならない。

의 규정에 따라 억류명령서가 발부되는 경우에는, 그 억류명령서를 발부받는 사람의 인원수에 상당하는 인원수의 위생요원에 대해 신속하게 제143조의 규정에 따른 송환명령서를 발부한다.

③ 억류자격인정관은 방위대신이 정하는 바에 따라 전항의 교대요원에 대해, 제4조의 규정에 따라 그 신체를 구속하지 아니할 때라고 하더라도, 그 사람이 억류대상자(제3조제6호 마목에 열거한 자로 한정된다)에 해당한다고 인정하는 경우에는, 제16조의 규정의 예에 따라 억류명령서를 발부할 수 있다.

④ 제1항의 규정은 종교요원에 준용한다.

제141조(무력공격사태 또는 존립위기사태 종료 후의 송환) ① 포로수용소장은 제137조제5항의 규정에 따라 종료 시 송환기준 통지를 받은 경우에는 지체 없이 해당 종료 시 송환기준에 따라 송환 실시에 관한 계획안(이하 "송환실시계획"이라 한다)을 작성하여 방위대신의 승인을 받는다. 송환실시계획을 변경하는 경우에도 동일하다.

② 포로수용소장은 전항의 송환실시계획이 정하는 바에 따라 송환해야 하는 요건에 해당하는 피수용자에 대해서는, 신속하게 제143조의 규정에 따른 송환명령서를 발부하여야 한다.

(宣誓解放送還及び捕虜交換等送還)

第百四十二条 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により宣誓解放送還基準又は捕虜交換等送還基準の通知を受けたときは、これらの基準に従い、送還すべき捕虜に該当すると認める者について、速やかに、次条の規定による送還令書を発付するものとする。

第三節
送還等の実施

(送還令書の方式)

第百四十三条 第百三十九条第二項、第百四十条第一項（第四項において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第百四十一条第二項又は前条の規定により発付される送還令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、捕虜収容所長がこれに記名押印するものとする。

- 一 送還される被収容者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 二 国籍
- 三 送還の理由
- 四 送還地
- 五 送還地までの交通手段その他の執行方法
- 六 発付年月日
- 七 その他防衛省令で定める事項

(送還令書の執行)

第百四十四条 送還令書は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所に勤務する自衛官その他の自衛官が執行するものと

제142조(선서해방송환 및 포로교환 등 송환) 포로수용소장은 제137조제5항의 규정에 따라 선서해방송환기준 또는 포로교환 등 송환기준의 통지를 받은 경우에는 이들 기준에 따라 송환해야 하는 포로에 해당한다고 인정하는 사람에 대해 신속하게 다음 조의 규정에 따른 송환명령서를 발부하여야 한다.

제3절
송환 등의 실시

제143조(송환명령서의 방식) 제139조제2항, 제140조제1항(제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)이나 제2항, 제141조제2항 또는 전조의 규정에 따라 발부되는 송환명령서에는 다음에 열거하는 사항을 기재하고 포로수용소장이 이에 기명날인한다.

1. 송환되는 피수용자의 성명, 계급 등, 생년월일 및 신분증명서번호 등
2. 국적
3. 송환의 이유
4. 송환지
5. 송환지까지의 교통수단 기타 집행방법
6. 발부연월일
7. 기타 방위성령으로 정하는 사항

제144조(송환명령서의 집행) ① 송환명령서는 방위대신이 정하는 바에 따라 포로수용소에서 근무하는 자위관, 기타의 자위관

する。

2 前項の自衛官は、同項の規定により送還令書を執行するときは、送還される被収容者に対し、送還令書又はその写しを示して、速やかに、その者を前条第四号の送還地において敵国軍隊等が属する外国の政府その他これに準ずるもの（同条第五号の執行方法として外国の政府その他これに準ずるもの以外の機関が指定されている場合にあっては、当該機関）の代表者に引き渡すものとする。

(送還方法の変更)

第百四十五条 送還令書を執行する自衛官は、送還令書を発付された被収容者の体調の変化、送還地までの交通機関の運航の停止その他の送還令書に記載された執行方法による送還を困難とする事情が生じたときは、直ちに、捕虜収容所長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた捕虜収容所長は、速やかに、送還地又は交通手段の変更その他の必要と認める措置を講ずるものとする。この場合において、必要があるときは、送還令書の記載内容を変更するものとする。

(送還の特例)

第百四十六条 送還令書の発付を受けた者が、第三条第六号ロ、ヘ又はチに掲げる者に該当し、かつ、敵国軍隊等が属する外国以外の国籍を有する者であるときは、防衛大臣は、その者の希望により、その国籍又は市民権の属する国に向け、

이 집행한다.

② 전항의 자위관은 같은 항의 규정에 따라 송환명령서를 집행하는 경우에는, 송환되는 피수용자에 대해 송환명령서 또는 그 사본을 제시하고, 신속하게 그 사람을 전조 제4호의 송환지에서 적국 군대 등이 속하는 외국 정부 기타 이에 준하는 것 (같은 조 제5호의 집행방법으로서 외국 정부 기타 이에 준하는 것 이외의 기관이 지정되어 있는 경우에는 해당 기관)의 대표자에게 인도한다.

제145조(송환방법의 변경) ① 송환명령서를 집행하는 자위관은 송환명령서를 발부받은 피수용자의 몸 상태의 변화, 송환지까지의 교통기관 운항 정지 기타 송환명령서에 기재된 집행방법에 의한 송환이 어려운 사정이 발생한 경우에는, 즉시 포로수용소장에게 보고하여야 한다.

② 전항의 보고를 받은 포로수용소장은 신속하게 송환지 또는 교통수단의 변경 기타 필요하다고 인정하는 조치를 강구한다. 이 경우 필요하면 송환명령서의 기재내용을 변경한다.

제146조(송환특례) ① 송환명령서를 발부받은 사람이 제3조제6호나목, 바목 또는 아목에 열거한 사람에 해당하면서 적국 군대 등이 속하는 외국 이외의 국적을 보유한 자인 경우, 방위대신은 그 사람의 희망에 따라 그 국적 또는 시민권이 속하는 국가를 향해 일

我が国から退去することを許可することができる。

2 前項の規定により我が国から退去することを許可された者については、防衛省令で定めるところにより、我が国から退去した時にその者に係る送還令書が執行されたものとみなす。

(移出)

第百四十七条 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により移出基準の通知を受けたときは、当該移出基準に従い、移出をすべき捕虜に該当すると認める者の移出をすることができる。

2 前項の規定により移出基準に定められた第三条約の締約国に移出として捕虜を引き渡したときは、その者に係る抑留令書は、当該引渡しの時に失効するものとする。

第四節 雜則

(捕虜代表への通知等)

第百四十八条 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により送還等諸基準の通知を受けたときは、速やかに、捕虜代表にこれを通知するものとする。

2 捕虜収容所長は、第百四十一条第一項の規定により送還実施計画を作成し、又は変更したときは、その都度、捕虜代表にこれを通知するものとする。

本에서 퇴거하도록 허가할 수 있다.

② 전항의 규정에 따라 일본에서 퇴거하도록 허가를 받은 사람에 대해서는, 방위성령으로 정하는 바에 따라, 일본에서 퇴거할 때에 그 사람에 관한 송환명령서가 집행된 것으로 간주한다.

제147조(이출) ① 포로수용소장은 제137조 제5항의 규정에 따라 이출기준 통지를 받은 경우에는, 해당 이출기준에 따라 이출해야 하는 포로에 해당한다고 인정하는 사람을 이출할 수 있다.

② 전항의 규정에 따라 이출기준에 정해진 제3조약 체결국에 이출하여 포로를 인도한 경우에는, 그 사람에 관한 억류명령서는 해당 인도 시에 효력이 없어진다.

제4절 잡칙

제148조(포로대표에 대한 통지 등) ① 포로수용소장은 제137조 제5항의 규정에 따라 송환 등 제반 기준의 통지를 받은 경우에는, 신속하게 포로대표에게 이를 통지한다.

② 포로수용소장은 제141조 제1항의 규정에 따라 송환실시계획을 작성하거나 변경한 경우에는, 그 때마다 포로대표에게 이를 통지한다.

3 捕虜收容所長は、防衛省令で定めるところにより、送還及び移出の実績を捕虜代表に通知するものとする。

4 捕虜收容所長は、防衛省令で定めるところにより、被收容者に対し、送還実施計画及び送還実績を周知するため必要な措置を講ずるものとする。

(防衛大臣による放免)

第一百四十九条 防衛大臣は、送還令書の発付を受けた被收容者について、送還実施計画に基づき送還することが当該被收容者の利益を著しく害すると認める特段の事情があるときは、捕虜收容所長に当該被收容者を放免するよう命ずることができる。

2 前項の規定により被收容者が放免されたときは、当該被收容者に係る送還令書は、その放免の時に失効するものとする。

(抑留の取消し)

第一百五十条 防衛大臣は、抑留令書の発付を受けた被收容者であって現に刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されているもの（以下この条において「刑事事件等被拘束者」という。）以外のすべての被收容者について送還等（送還その他の事由による抑留の終了をいう。次条において同じ。）が完了したときは、捕虜收容所長に対し、当該刑事事件等被拘束者に対する抑留令書に係る抑留の処分の取消しを命ずることができる。

③ 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 송환 및 이출 실적을 포로대표에게 통지한다.

④ 포로수용소장은 방위성령으로 정하는 바에 따라, 피수용자에 대해 송환실시계획 및 송환실적을 주지시키기 위해 필요한 조치를 강구한다.

제149조(방위대신에 의한 석방) ① 방위대신은 송환명령서를 발부받은 피수용자에 대해, 송환실시계획에 근거하여 송환하는 것이 해당 피수용자의 이익을 현저하게 해한다고 인정하는 특별한 사정이 있을 경우에는, 포로수용소장에게 해당 피수용자를 석방하도록 명할 수 있다.

② 전항의 규정에 따라 피수용자가 석방된 경우에는, 해당 피수용자에 관한 송환명령서는 그 석방 시에 효력이 없어진다.

제150조(억류의 취소) 방위대신은 억류명령서를 발부받은 피수용자로서, 실제로 형사사건 또는 소년 보호사건에 관한 법령의 규정에 따라 그 신체가 구속된 사람(이하 이 조에서 "형사사건 등 피구속자"라 한다) 이외의 모든 피수용자에 대해 송환 등(송환 기타의 사유에 의한 억류 종료를 말한다. 다음 조에서 같다)이 완료된 경우에는, 포로수용소장에게 해당 형사사건 등 피구속자에 대한 억류명령서에 관한 억류처분 취소를 명할 수 있다.

(逃走者の取扱い)

第百五十一条 前条の送還等が完了した時点において、捕虜収容所から逃走した被収容者が第百六十一条の規定により再拘束されていないときは、その者に係る抑留令書は、当該送還等の完了の日に失効するものとする。

第六章

補則

第一節

武器の使用

第百五十二条 出動自衛官は、第四条の規定による拘束をする場合においては、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

- 一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
- 二 その本人が、その者に対する出動自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして出動自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該出動自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

제151조(도주자의 취급) 전조의 송환 등이 완료된 시점에 포로수용소로부터 도주한 피수용자가 제161조의 규정에 따라 재구속되지 아니한 경우에는, 그 사람에 관한 억류명령서는 해당 송환 등의 완료일에 효력이 없어진다.

제6장

보칙

제1절

무기의 사용

제152조 ① 출동자위관은 제4조의 규정에 따른 구속을 하는 경우에는, 그 사태에 따라 합리적으로 필요하다고 판단되는 한도에서, 무기를 사용할 수 있다. 다만, 다음 각 호 중 하나에 해당하는 경우 외에 사람에게 위해를 가해서는 아니 된다.

1. 「형법」(1907년 법률 제45호) 제36조 또는 제37조에 해당할 때
2. 그 본인이 그 사람에 대한 출동자위관의 직무 집행에 대해 저항하거나 도주하려는 경우 또는 제3자가 그 사람을 도망하게 하려고 출동자위관에게 저항하는 경우에, 이를 방지하기 위해 다른 수단이 없다고 해당 출동자위관이 믿기에 충분한 상당한 이유가 있을 때

2 抑留令書、仮收容令書若しくは送還令書の執行、抑留令書若しくは送還令書による再拘束、被拘束者若しくは被收容者の拘束、收容、護送若しくは送還又はこれらの者の收容のための施設の警備に係る職務に従事する自衛官（以下「捕虜等警備自衛官」という。）は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

- 一 刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
- 二 その本人が、その者に対する捕虜等警備自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして捕虜等警備自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該捕虜等警備自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

第二節 領置

（自衛隊の部隊等における領置）

第百五十三条 指定部隊長又は抑留資格認定官は、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定による引渡しを受けた被拘束者がその引渡しの際に所持する現金及び物品（以下「金品」という。）を領置することができる。ただし、次に掲げる物品については、領置してはならない。

② 억류명령서, 임시수용명령서나 송환명령서의 집행, 억류명령서나 송환명령서에 의한 재구속, 피구속자나 피수용자의 구속, 수용, 호송이나 송환 또는 이 사람들의 수용을 위한 시설의 경비에 관한 직무에 종사하는 자위관(이하 "포로 등 경비자위관"이라 한다)은 그 직무 집행에 관하여 그 사태에 따라 합리적으로 필요하다고 판단되는 한도에서 무기를 사용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에 사람에게 위해를 가해서는 아니 된다.

1. 「형법」 제36조 또는 제37조에 해당할 때
2. 그 본인이 그 사람에 대한 포로 등 경비자위관의 직무 집행에 대해 저항하거나 도주하려는 경우 또는 제3자가 그 사람을 도망하게 하려고 포로 등 경비자위관에게 저항하는 경우에, 이를 방지하기 위해 다른 수단이 없다고 해당 포로 등 경비자위관이 믿기에 충분한 상당한 이유가 있을 때

제2절 영치

제153조(자위대의 부대 등에서의 영치) ① 지정부대장 또는 억류자격인정관은 제6조제1항이나 제2항 또는 제9조제4항의 규정에 따른 인도를 받은 피구속자가 그 인도 시에 소지하는 현금 및 물품(이하 "금품"이라 한다)을 영치할 수 있다. 다만, 다음에 열거하는 물품에 대해서는 영치해서는 아니 된다.

- 一 헬멧、防毒マスクその他の専ら身体の防護のために用いられる物品
- 二 制服、身分証明書、階級章その他の地位又は身分を示す記章及び勲章その他の功績を示す記章
- 三 前二号に掲げるもののほか、防衛省令で定める私用の物品

2 前項の規定により金品を領置するときは、同項に規定する引渡しを受けた者に対し、受領証を発給しなければならない。ただし、領置した物品のうち、領置武器等（武器その他の装備品（同項第一号に掲げるものを除く。）及び軍用書類をいう。以下同じ。）については、この限りでない。

3 指定部隊長又は抑留資格認定官は、第一項の規定により領置した領置武器等については、これを領置している間、いつでも廃棄することができる。

4 指定部隊長又は抑留資格認定官は、第九条第三項、第十三条第三項又は第十七条第二項の規定により被拘束者を放免するときは、その領置している金品を当該被拘束者に返還しなければならない。

(捕虜収容所における領置)

第百五十四条 捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する金品及び次条の規定により許されて交付を受けた金品（前条第一項第二号又は第三号に掲げるものを除く。）その他の収容中に取得した金品を領置する。ただし、その物品が

1. 헬멧, 방독마스크 기타 오로지 신체 보호를 위해 사용되는 물품
2. 제복, 신분증명서, 계급장 기타 지위 또는 신분을 나타내는 기장 및 훈장 기타 공적을 나타내는 기장
3. 전2호에 열거한 것 외에 방위성령으로 정하는 이용 물품

② 전항의 규정에 따라 금품을 영치하는 경우에는, 같은 항에 규정된 인도를 받은 사람에 대해, 수령증을 발급하여야 한다. 다만, 영치한 물품 중 영치무기 등(무기 기타 장비품(같은 항 제1호에 열거한 것을 제외한다) 및 군용서류를 말한다. 이하 같다)에 대해서는 그러하지 아니하다.

③ 지정부대장 또는 억류자격인정관은 제1항의 규정에 따라 영치한 영치무기 등에 대해서는 이를 영치하는 동안 언제든지 폐기할 수 있다.

④ 지정부대장 또는 억류자격인정관은 제9조제3항, 제13조제3항 또는 제17조제2항의 규정에 따라 피구속자를 석방하는 경우에는, 그 영치 중인 금품을 해당 피구속자에게 반환하여야 한다.

제154조(포로수용소에서의 영치) ① 포로수용소장은 피수용자가 그 수용 시에 소지하는 금품 및 다음 조의 규정에 따라 허용되어 교부받은 금품(전조 제1항제2호 또는 제3호에 열거한 것을 제외한다) 기타 수용 중에 취득한 금품을 영치한다. 다

次の各号のいずれかに該当する場合には、領置することを要しない。

- 一 保管に不便なものであるとき。
- 二 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
- 三 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
- 四 価値のないものであるとき。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により金品を領置する場合について準用する。

3 捕虜収容所長は、前項において準用する前条第二項の規定により発給する受領証について、その控えを作成し、これを保存しなければならない。

4 被収容者又は利益保護国代表は、防衛省令で定めるところにより、前項の受領証の控えを閲覧することができる。

5 捕虜収容所長は、第一項の規定により領置した領置武器等については、これを領置している間、いつでも廃棄することができる。

6 第一項各号のいずれかに該当する物品について被収容者が被収容者以外の者への交付その他相当の処分をしない場合には、捕虜収容所長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

7 第一項の規定により物品を領置すべき場合において、その被収容者の物品が著

만, 그 물품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영치할 필요가 없다.

1. 보관하기에 불편한 것일 때
2. 부패하거나 멸실될 우려가 있는 것일 때
3. 위험을 발생시킬 우려가 있는 것일 때
4. 가치가 없는 것일 때

② 전조 제2항의 규정은 전항의 규정에 따라 금품을 영치하는 경우에 준용한다.

③ 포로수용소장은 전항에서 준용하는 전조 제2항의 규정에 따라 발급되는 수령증에 대해 그 부분을 작성하여 이를 보관하여야 한다.

④ 피수용자 또는 이익보호국대표는 방위성령으로 정하는 바에 따라, 전항의 수령증 부분을 열람할 수 있다.

⑤ 포로수용소장은 제1항의 규정에 따라 영치한 영치무기 등에 대해서는 이를 영치하는 동안 언제든지 폐기할 수 있다.

⑥ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품에 대해 피수용자가 피수용자 이외의 사람에 대한 교부 기타 상당한 처분을 하지 아니하는 경우에는, 포로수용소장은 이를 매각하여 그 대금을 영치한다. 다만, 매각할 수 없는 것은 폐기할 수 있다.

⑦ 제1항의 규정에 따라 물품을 영치해야 하는 경우에, 그 피수용자의 물품이 현저

しく多量であるため捕虜収容所における被収容者の物品の適正な管理に支障を生ずるおそれがあるときは、捕虜収容所長は、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を領置しないことができる。

8 第六項の規定は、前項の規定により領置しない物品について準用する。

(差入物の取扱い)

第一百五十五条 捕虜収容所長又はその指定する職員は、被収容者以外の者が被収容者に交付するため捕虜収容所に持参し、又は送付した金品については、防衛省令で定めるところにより、その内容の検査を行うことができる。

2 捕虜収容所長は、前項の規定により検査を行った金品が第五十九条各号に掲げる物品又は現金である場合には、被収容者がその交付を受けることを許さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

- 一 その物品が前条第一項ただし書又は同条第七項の規定により領置しないものであるとき。
- 二 その金品の交付を受けることを許すことにより、捕虜収容所の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

3 前項の規定により交付を受けることを許さない金品又は被収容者が交付を受けることを拒んだ金品については、その金品を持参し、又は送付した被収容者以外の者にその旨を通知して、その金品を引き取るよう求めるものとする。

하게 다량이어서 포로수용소에서의 피수용자 물품의 적정한 관리에 지장이 발생할 우려가 있을 경우에는, 포로수용소장은 같은 항의 규정에도 불구하고 그 전부 또는 일부를 영치하지 아니할 수 있다.

⑧ 제6항의 규정은 전항의 규정에 따라 영치하지 아니하는 물품에 준용한다.

제155조(차입물의 취급) ① 포로수용소장 또는 그 지정하는 직원은 피수용자 이외의 사람이 피수용자에게 교부하기 위해 포로수용소에 지참하거나 송부한 금품에 대해서는 방위성령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 검사할 수 있다.

② 포로수용소장은 전항의 규정에 따라 검사한 금품이 제59조 각 호에 열거한 물품 또는 현금인 경우에는, 피수용자가 이를 교부받는 것을 허용하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 물품이 전조 제1항 단서 또는 같은 조 제7항의 규정에 따라 영치하지 아니하는 것인 경우
2. 그 금품을 교부받도록 허용함으로써 인해 포로수용소 규율 및 질서를 해할 우려가 있을 때

③ 전항의 규정에 따라 교부를 받도록 허용하지 아니하는 금품 또는 피수용자가 교부받는 것을 거부한 금품에 대해서는 그 금품을 지참하거나 송부한 피수용자 이외의 사람에게 그 취지를 통지하여 그 금품을 인수하도록 요청한다.

4 前項の金品を引き取るべき者の所在が分からないことその他の事由により、その金品を引き取らせることができない場合には、現金を除き、これを廃棄することができる。

5 刑事訴訟法（昭和二十三年法律第三百一十一号）第四百九十九条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。

(領置金の使用)

第百五十六条 捕虜収容所長は、被収容者から、第五十九条の規定により使用し、又は摂取することを許された物品の購入のため、領置されている現金を使用する旨の申出があったときは、当該物品の購入に必要な金額の現金の領置を解いて、その使用を許すものとする。

(領置物の返還)

第百五十七条 捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、領置している金品（領置武器等を除く。次条において同じ。）を当該被収容者に返還しなければならない。

- 一 第百四十四条の規定により送還されるとき。
- 二 第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。
- 三 第百四十七条の規定により移出されるとき。

④ 전항의 금품을 인수해야 하는 사람의 소재 불명 기타의 사유로 인해 그 금품을 인수하게 할 수 없는 경우에는 현금을 제외하고 이를 폐기할 수 있다.

⑤ 「형사소송법」(1948년 법률 제131호) 제499조제1항 및 제3항의 규정은 전항에 규정된 사유로 인해 현금을 인수하게 할 수 없는 경우에 준용한다. 이 경우에 같은 조 제1항 중 "검사관"은 "포로수용소장"으로 대체한다.

제156조(영치금의 사용) 포로수용소장은 피수용자로부터 제59조의 규정에 따라 사용하거나 섭취하도록 허용된 물품의 구입을 위해 영치된 현금을 사용한다는 취지의 요청이 있을 경우에는, 해당 물품의 구입에 필요한 금액의 현금 영치를 해제하고 그 사용을 허용한다.

제157조(영치물의 반환) 포로수용소장은 피수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는, 영치 중인 금품(영치무기 등을 제외한다. 다음 조에서 같다)을 해당 피수용자에게 반환하여야 한다.

1. 제144조의 규정에 따라 송환될 때
2. 제146조의 규정에 따라 허가되어 퇴거할 때
3. 제147조의 규정에 따라 이출될 때

四 第四百九十九条の規定により放免されるとき。

(死亡者等の遺留物)

第百五十八条 被拘束者又は被収容者の死亡その他防衛省令で定める場合において、当該被拘束者又は被収容者から領置していた現金又は物品であつて遺留されたものがあるときは、防衛省令で定めるところにより、これを返還しなければならない。ただし、当該物品が腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は価値のないものであるときは、廃棄することができる。

(領置武器等の帰属)

第百五十九条 領置武器等については、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了の時までに廃棄されていないときは、同日に国庫に帰属する。

(防衛省令への委任)

第百六十条 この節に定めるもののほか、領置に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第三節 逃走時の措置

(逃走捕虜等の再拘束)

第百六十一条 抑留令書又は送還令書（以下この節において「諸令書」という。）の発付を受けて収容されている者が逃走したときは、捕虜等警備自衛官は、その逃走した者（以下この節において「逃走捕虜等」という。）を当該諸令書により再

4. 제149조의 규정에 따라 석방될 때

제158조(사망자 등의 유류물) 피구속자 또는 피수용자의 사망 기타 방위성령으로 정하는 경우에, 해당 피구속자 또는 피수용자로부터 영치 중이던 현금 또는 물품으로서 유류된 것이 있을 경우에는, 방위성령으로 정하는 바에 따라 이를 반환하여야 한다. 다만, 해당 물품이 부패하거나 멸실될 우려가 있는 것 또는 가치가 없는 것인 경우에는 폐기할 수 있다.

제159조(영치무기 등의 귀속) 영치무기 등에 대해서는 무력공격사태 또는 존립위기사태의 종료 시까지 폐기되지 아니한 경우에는 같은 날에 국고에 귀속된다.

제160조(방위성령에 대한 위임) 이 절에 정한 것 외에 영치에 관하여 필요한 사항은 방위성령으로 정한다.

제3절 도주 시의 조치

제161조(도주포로 등의 재구속) 억류명령서 또는 송환명령서(이하 이 절에서 "제반 영서"라 한다)를 발부받아 수용된 사람이 도주한 경우에는, 포로 등 경비자위원은 그 도주한 사람(이하 이 절에서 "도주포로 등"이라 한다)을 해당 제반 영서에 의

拘束することができる。

(再拘束の手續)

第百六十二条 捕虜等警備自衛官は、前条の規定により再拘束をするときは、当該諸令書を逃走捕虜等に示さなければならない。

2 捕虜等警備自衛官は、諸令書を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、当該逃走捕虜等に対し、諸令書により再拘束する旨を告げて、再拘束することができる。ただし、諸令書は、できるだけ速やかに、当該逃走捕虜等に示さなければならない。

(再拘束について必要な調査及び報告の要求)

第百六十三条 捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束の目的を達するため必要な調査をすることができる。

2 捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(立入り等)

第百六十四条 捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、逃走捕虜等が土地又は建物（以下この条において「土地等」という。）の中にいると疑うに足りる相当の理由があるときは、当該土地等に立ち入り、又はその土地等の所有者、占有者若しくは管理者に対し、質問を

해 재구속할 수 있다.

제162조(재구속 절차) ① 포로 등 경비자위관은 전조의 규정에 따라 재구속하는 경우에는, 해당 제반 영서를 도주포로 등에게 제시하여야 한다.

② 포로 등 경비자위관은 제반 영서를 소지하지 아니함으로 인해 이를 제시할 수 없는 경우에, 긴급한 경우에는 전항의 규정에도 불구하고 해당 도주포로 등에 대해 제반 영서에 의해 재구속한다는 취지를 통고하고 재구속할 수 있다. 다만, 제반 영서는 가능한 한 신속하게 해당 도주포로 등에게 제시하여야 한다.

제163조(재구속에 관하여 필요한 조사 및 보고의 요구) ① 포로 등 경비자위관은 도주포로 등의 재구속 목적을 달성하기 위해 필요한 조사를 할 수 있다.

② 포로 등 경비자위관은 도주포로 등의 재구속에 대해 공무소 또는 공사단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

제164조(출입 등) ① 포로 등 경비자위관은 도주포로 등의 재구속에 대해, 도주포로 등이 토지 또는 건물(이하 이 조에서 "토지 등"이라 한다) 속에 있는 것으로 의심하기에 충분한 상당한 이유가 있을 경우에는, 해당 토지 등에 출입하거나, 그 토지 등의 소유자, 점유자 또는 관리자에 대해 질문하거나

し、若しくは文書の提示を求めることができる。

2 前項の規定により建物、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は管理者に通知しなければならない。

3 捕虜等警備自衛官は、再拘束しようとして追跡中の逃走捕虜等が土地等に入った場合において、これを再拘束するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所（人の住居を除く。）に立ち入ることができる。

4 何人も、正当な理由がなく、第一項又は前項の規定による立ち入りを拒んではならない。

(証票の携帯)

第百六十五条 捕虜等警備自衛官が、前条第一項の規定により立ち入り、質問をし、若しくは文書の提示の求めをし、又は同条第三項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(権限の解釈)

第百六十六条 第百六十四条第一項及び第三項の規定による捕虜等警備自衛官の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

나 문서 제시를 요구할 수 있다.

② 전항의 규정에 따라 건물, 택지 또는 담, 울타리 등으로 둘러싸인 토지에 출입하는 경우에는, 사전에 그 취지를 그 소유자, 점유자 또는 관리자에게 통지하여야 한다.

③ 포로 등 경비자위관은 재구속하고자 추적 중인 도주포로 등이 토지 등에 들어간 경우에, 이를 재구속하기 위해 부득이하다고 인정하는 경우에는, 합리적으로 필요하다고 판단하는 한도에서 그 장소(사람의 주거를 제외한다)에 출입할 수 있다.

④ 누구도 정당한 이유 없이 제1항 또는 전항의 규정에 따른 출입을 거부해서는 아니 된다.

제165조(증표의 휴대) 포로 등 경비자위관이 전조 제1항의 규정에 따라 출입하거나, 질문하거나, 문서 제시를 요구하거나, 또는 같은 조 제3항의 규정에 따라 출입하는 경우에는, 그 신분을 나타내는 증명서를 휴대하고, 관계인의 청구가 있을 경우에는 이를 제시하여야 한다.

제166조(권한의 해석) ① 제164조제1항 및 제3항의 규정에 따른 포로 등 경비자위관의 권한은 범죄수사를 위해 인정된 것으로 해석해서는 아니 된다.

第四節 捕虜等情報の取扱い

第百六十七条 抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、現にその身体を拘束している被拘束者について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

2 捕虜收容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜收容所における被收容者の收容状況について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、捕虜收容所における被收容者に関する情報の取扱いについては、防衛省令で定める。

第五節 混成医療委員

(混成医療委員の指定)

第百六十八条 防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被收容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者（以下「混成医療委員」という。）として、医師である自衛隊員一名及び外国において医師に相当する者であって指定赤十字国際機関が推薦するもの（以下「外国混成医療委員」という。）二名を指定するものとする。

2 防衛大臣は、やむを得ない事由により外国混成医療委員を指定することができ

제4절 포로 등 정보의 취급

제167조 ① 억류자격인정관은 방위대신이 정하는 바에 따라 실제로 그 신체를 구속하고 있는 피구속자에 대해 방위대신에게 정기적으로 보고하여야 한다.

② 포로수용소장은 방위대신이 정하는 바에 따라 포로수용소의 피수용자 수용상황에 대해 방위대신에게 정기적으로 보고하여야 한다.

③ 전항에 규정한 것 외에 포로수용소에서 피수용자에 관한 정보 취급에 대해서는 방위성령으로 정한다.

제5절 혼성의료위원

제168조(혼성의료위원의 지정) ① 방위대신은 무력공격사태 또는 존립위기사태 시 피수용자에 대한 의료업무 실시에 관하여 필요한 권고 기타 조치를 취함과 동시에, 제137조제1항제1호에 규정된 송환대상 중상병자에 해당하는지 여부에 관하여 진단하는 사람(이하 "혼성의료위원"이라 한다)으로서, 의사인 자위대원 1명 및 외국에서 의사에 상당하는 사람으로서 지정적십자국제기관이 추천하는 사람(이하 "외국혼성의료위원"이라 한다) 2명을 지정한다.

② 방위대신은 부득이한 사유로 인해 외국혼성의료위원을 지정할 수 없는 경우에

ないときは、これに代えて、混成医療委員として日本赤十字社が推薦する医師を指定するものとする。

(外国混成医療委員の医業)

第百六十九条 外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。

2 医師法第二十条及び第二十四条の規定は、外国混成医療委員について準用する。

(秘密を守る義務)

第百七十条 外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。外国混成医療委員でなくなった後においても、同様とする。

第六節 死亡時の措置

第百七十一条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）第四条及び第五条第一項の規定は、武力攻撃事態に際して、被拘束者がその身体を拘束されている間に死亡した場合（捕虜収容所において死亡した場合を除く。）におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、被拘束者又は被収容者が死亡した場合における措置については、防衛省令で定める。

第七節

는, 이를 대신하여 혼성의료위원으로 일본 적십자사라 추천하는 의사를 지정한다.

제169조(외국혼성의료위원의 의업) ① 외국 혼성의료위원은 「의사법」 제17조의 규정에도 불구하고 피수용자에 대해 의업을 행할 수 있다.

② 「의사법」 제20조 및 제24조의 규정은 외국혼성의료위원에 준용한다.

제170조(비밀유지의무) 외국혼성의료위원은 정당한 이유 없이 그 업무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다. 외국혼성의료위원이 아니게 된 후에도 동일하다.

제6절 사망 시의 조치

제171조 ① 「묘지, 매장 등에 관한 법률」(1948년 법률 제48호) 제4호 및 제5호 제1항의 규정은 무력공격사태 시 피구속자가 그 신체가 구속된 동안 사망한 경우(포로수용소에서 사망한 경우를 제외한다)에 그 사체의 매장 및 화장에 대해서는 적용하지 아니한다.

② 전항에 규정된 것 외에 피구속자 또는 피수용자가 사망한 경우의 조치에 대해서는 방위성령으로 정한다.

제7절

施設に関する基準

第一百七十二条 防衛大臣は、第二章に定める手続を行うため必要な被拘束者を留め置く区画又は施設の設置要領、当該区画又は施設における安全確保のために講ずべき措置の内容その他の被拘束者の管理に必要な事項に関する基準を定めるものとする。

2 防衛大臣は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設の設置に関する基準を定めるものとする。

第八節 特例規定等

(被拘束者への食事等の提供)

第一百七十三条 自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。

2 被拘束者は、管轄の抑留資格認定官が指定する自衛隊病院（自衛隊法第二十七条に規定する病院をいう。）又は防衛省令で定める医療若しくは救護の業務を行う自衛隊の部隊において、出動自衛官の例により、その心身の状況に応じて必要な医療の提供を受けることができる。

(麻薬等の取扱いの特例)

第一百七十四条 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち

시설에 관한 기준

제172조 ① 방위대신은 제2장에 정한 절차를 실행하기 위해 필요한 피구속자를 유치하는 구획 또는 시설의 설치요령, 해당 구획 또는 시설에서의 안전 확보를 위해 강구해야 하는 조치의 내용 기타 피구속자 관리에 필요한 사항에 관한 기준을 정한다.

② 방위대신은 피수용자를 수용하는 포로수용소 시설 설치에 관한 기준을 정한다.

제8절 특례규정 등

제173조(피구속자에 대한 식사 등의 제공)

① 자위대 부대 등의 장은 피구속자에 대해 출동자위관의 예에 따라 식사를 무료로 지급할 수 있다.

② 피구속자는 관할 억류자격인정관이 지정하는 자위대병원(「자위대법」 제27조에 규정된 병원을 말한다) 또는 방위성령으로 정하는 의료나 구호 업무를 수행하는 자위대 부대에서, 출동자위관의 예에 따라, 그 심신의 상황에 따라 필요한 의료를 제공받을 수 있다.

제174조(마약 등의 취급 특례) ① 포로, 위생요원 및 종교요원은 「마약 및 향정신약 단속법」(1953년 법률 제14호) 제24조제1항의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등 중

同法第二条第二十二号に規定する麻薬診療施設（以下「自衛隊麻薬診療施設」という。）の開設者に麻薬（同法第二条第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものをいう。以下同じ。）を譲り渡すことができる。

2 自衛隊麻薬診療施設の開設者は、麻薬及び向精神薬取締法第二十六条第三項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員からの麻薬の譲渡の相手方となることができる。

3 医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等は、自衛隊麻薬診療施設において医業又は歯科医業をするに当たっては、麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項第二号及び第三号、第二十六条第一項第一号及び第二項、第二十七条第一項から第三項まで、第四項（ただし書を除く。）及び第六項、第二十八条第一項及び第二項、第三十三条第三項並びに第四十一条の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬施用者と、同法第二十八条第一項及び第五十条の三十八第一項の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬取扱者とみなす。この場合において、同法第二十七条第六項中「免許証の番号」とあるのは、「身分証明書番号」とする。

4 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に向精神薬（同法第二条第六号に

같은 법 제2조제22호에 규정된 마약진료시설(이하 "자위대 마약진료시설"이라 한다) 개설자에게 마약(같은 법 제2조제1호에 규정된 마약 중 같은 법 제12조제1항 및 제2항에 규정된 마약을 제외한 것을 말한다. 이하 같다)을 양도할 수 있다.

② 자위대 마약진료시설의 개설자는 「마약 및 향정신약 단속법」 제26조제3항의 규정에도 불구하고, 포로, 위생요원 및 종교요원의 마약 양도의 상대방이 될 수 있다.

③ 의사 상당 위생요원 등 또는 치과의사 상당 위생요원 등은 자위대 마약진료시설에서 의업 또는 치과의업을 행할 때에는 「마약 및 향정신약 단속법」 제24조제1항제2호 및 제3호, 제26조제1항제1호 및 제2항, 제27조제1항부터 제3항까지, 제4항(단서를 제외한다) 및 제6항, 제28조제1항 및 제2항, 제33조제3항 및 제41조의 규정의 적용에 대해서는 이에 규정된 마약사용자로 간주하고 같은 법 제28조제1항 및 제50조의38 제1항의 규정의 적용에 대해서는 이에 규정된 마약취급자로 간주한다. 이 경우 같은 법 제27조제6항 중 "면허증의 번호"는 "신분증명서번호"로 한다.

④ 포로, 위생요원 및 종교요원은 「마약 및 향정신약 단속법」 제50조의16제1항의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등의 개설자에게 향정신약(같은 법 제2조제6호

規定する向精神薬をいう。第一百七十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。

第一百七十五条 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚せい(、)剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第十七条第三項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第三条第一項の規定により指定を受けた覚せい剤施用機関(以下「自衛隊覚せい剤施用機関」という。)に覚せい剤を譲り渡すことができる。

2 自衛隊覚せい剤施用機関は、覚せい(、)剤取締法第十七条第二項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から覚せい剤を譲り受けることができる。

3 前二項の場合において、覚せい(、)剤取締法第十八条第一項の規定は、適用しない。

4 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚せい(、)剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に医薬品である覚せい剤原料を譲り渡すことができる。

5 自衛隊病院等の開設者は、覚せい(、)剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から医薬品である覚せい剤原料を譲り受けることができる。

6 前二項の場合において、覚せい(、)剤取締法第三十条の十第一項の規定は、

에 규정된 향정신약을 말한다. 제176조제1항에서 같다)을 양도할 수 있다.

제175조 ① 포로, 위생요원 및 종교요원은 「각성제단속법」(1951년 법률 제252호) 제17조제3항의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등 중 같은 법 제3조제1항의 규정에 따라 지정을 받은 각성제 시용기관(이하 "자위대 각성제 시용기관"이라 한다)에 각성제를 양도할 수 있다.

② 자위대 각성제 시용기관은 「각성제단속법」 제17조제2항의 규정에도 불구하고, 포로, 위생요원 및 종교요원으로부터 각성제를 양수받을 수 있다.

③ 전2항의 경우에 「각성제단속법」 제18조제1항의 규정은 적용하지 아니한다.

④ 포로, 위생요원 및 종교요원은 「각성제단속법」 제30조의9의 규정에도 불구하고, 자위대 병원 등의 개설자에게 의약품인 각성제 원료를 양도할 수 있다.

⑤ 자위대 병원 등의 개설자는 「각성제단속법」 제30조의9의 규정에도 불구하고 포로, 위생요원 및 종교요원으로부터 의약품인 각성제 원료를 양수할 수 있다.

⑥ 전2항의 경우에 「각성제단속법」 제30조의10제1항의 규정은 적용하지 아니

適用しない。

7 医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等又は薬剤師相当衛生要員等が自衛隊病院等において医業若しくは歯科医業をし、又は授与の目的で調剤を行うに当たっては、当該医師相当衛生要員等にあつては覚せい(、)剤取締法第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第三号、第三十条の十一第三号並びに第三十二条第一項の規定の適用についてはこれらに規定する医師と、当該歯科医師相当衛生要員等にあつては同法第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する歯科医師と、当該薬剤師相当衛生要員等にあつては同法第三十条の七第八号及び第十二号、第三十条の九第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する薬剤師とみなす。

第百七十六条 第百四十条第三項の規定により抑留令書の発付を受けた衛生要員のうち防衛大臣が指定する者（以下「指定衛生要員」という。）は、麻薬及び向精神薬取締法第十三条第一項若しくは第五十条の八又は覚せい(、)剤取締法第十三条若しくは第三十条の六第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について防衛大臣が厚生労働大臣と協議の上指定するところにより、麻薬、向精神薬、覚せい

한다.

⑦ 의사 상당 위생요원 등이나 치과의사 상당 위생요원 등 또는 약제사 상당 위생요원 등이 자위대 병원 등에서 의업이나 치과의업을 행하거나 제공할 목적으로 조제를 할 때에는, 해당 의사 상당 위생요원 등의 경우 「각성제단속법」 제14조제1항 및 제2항제1호 및 제3호, 제17조제3항, 제19조제2호 및 제4호, 제20조제1항부터 제4항까지, 제30조의7제8호, 제11호 및 제12호, 제30조의9제3호, 제30조의11제3호 및 제32조제1항의 규정의 적용에 대해서는 이에 규정된 의사, 해당 치과의사 상당 위생요원 등의 경우에는 같은 법 제30조의7제8호, 제11호 및 제12호, 제30조의9제3호 및 제30조의11제3호의 규정의 적용에 대해서는 이에 규정된 치과의사, 해당 약제사 상당 위생요원 등의 경우에는 같은 법 제30조의7제8호 및 제12호, 제30조의9제3호 및 제30조의11제3호의 규정의 적용에 대해서는 이에 규정된 약제사로 간주한다.

제176조 ① 제140조제3항의 규정에 따라 억류명령서를 발부받은 위생요원 중 방위대신이 지정하는 사람(이하 "지정 위생요원"이라 한다)은 「마약 및 향정신약 단속법」 제13조제1항이나 제50조의8 또는 「각성제단속법」 제13조나 제30조의6제1항의 규정에도 불구하고, 다음에 열거하는 사항에 대해 방위대신이 후생노동대신과 협의하여 지정하는 바에 따라, 마약, 향정신약, 각성제 또는 의약품인 각성제

い剤又は医薬品である覚せい剤原料を輸入することができる。

- 一 輸入の品名及び数量
- 二 指定衛生要員の氏名、階級等及び身分証明書番号等
- 三 輸入の日
- 四 輸送の方法
- 五 輸入港名

2 防衛大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その指定に係る事項を財務大臣に通知するものとする。

(関税法の特例)

第一百七十七条 税関長は、関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたものに係る関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条第二項の許可を受けた者が同法第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、免除する。

(入管法の特例)

第一百七十八条 入管法第六十三条第一項の規定は、入管法第二十四条各号（第一号及び第二号を除く。）のいずれかに該当する外国人について捕虜収容所において抑留令書による抑留の手続が行われる場合について準用する。

2 第百四十四条の規定により送還され、第百四十六条の規定により許可されて我が国から退去し、又は第百四十七条の規定により移出をされて出国した被収容者に対して

원료를 수입할 수 있다.

1. 수입 품명 및 수량
2. 지정 위생요원의 성명, 계급 등 및 신분증명서번호 등
3. 수입일
4. 수송의 방법
5. 수입 항구명

② 방위대신은 전항의 규정에 따른 지정을 한 경우에는, 즉시 그 지정에 관한 사항을 재무대신에게 통지한다.

제177조(관세법 특례) 세관장은 「관세정률법」(1910년 법률 제54호) 제15조제1항 제3호에 규정된 구호를 위해 기증된 급여품에 해당하는 화물로서, 피수용자 앞으로 보내진 것에 관한 「관세법」(1954년 법률 제61호) 제69조제2항의 허가를 받은 사람이 같은 법 제100조제3호의 규정에 따라 납부해야 하는 수수료에 대해서는 면제한다.

제178조(「입관법」 특례) ① 「입관법」 제63조제1항의 규정은 「입관법」 제24조 각 호(제1호 및 제2호를 제외한다) 중 하나에 해당하는 외국인에 대해 포로수용소에서 억류명령서에 의한 억류절차가 진행되는 경우에 준용한다.

② 제144조의 규정에 따라 송환되거나, 제146조의 규정에 따라 허가되어 일본에 서퇴거하거나, 제147조의 규정에 따라 이출되어 출국한 피수용자에 대해 「입관

入管法第五十一条に規定する退去強制令書が発付されていた場合には、当該被收容者は、入管法第五条第一項第五号の二、第九号及び第十号の規定の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。

(行政手続法の適用除外)

第一百七十九条 この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。

(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

第一百八十条 この法律の規定による処分又はその不作為については、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の規定による審査請求をすることができない。

(刑事事件等との関係)

第一百八十一条 被拘束者又は被收容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。

2 捕虜收容所長は、被收容者が刑事事件に関する裁判手続に出頭することについて、必要な協力をするものとする。

(関係機関との連絡及び協力)

第一百八十二条 自衛官がこの法律の規定による被拘束者又は被收容者の抑留、送還その他の措置を講ずるに当たっては、当該自衛官と関係のある警察機関、出入国管

법」 제51조에 규정된 퇴거강제명령서가 발부되어 있던 경우에는, 해당 피수용자는 「입관법」 제5조제1항제5호의2, 제9호 및 제10호의 규정의 적용에 대해서는, 해당 퇴거강제명령서에 의해 일본에서 강제 퇴거된 사람으로 간주한다.

제179조(「행정절차법」의 적용 제외) 이 법률의 규정에 따른 처분 및 행정지도에 대해서는 「행정절차법」(1993년 법률 제88호) 제2장부터 제4장의 2까지의 규정은 적용하지 아니한다.

제180조(「행정불복심사법」의 규정에 따른 심사청구의 제한) 이 법률의 규정에 따른 처분 또는 그 부작위에 대해서는, 「행정 불복심사법」(2014년 법률 제68호)의 규정에 따른 심사청구를 할 수 없다.

제181조(형사사건 등과의 관계) ① 피구속자 또는 피수용자에 대해서는 형사사건 또는 소년 보호사건에 관한 법령의 규정에 따라 그 신체를 구속하는 것을 방해하지 아니한다.

② 포로수용소장은 피수용자가 형사사건에 관한 재판절차에 출석하는 데 대해 필요한 협력을 한다.

제182조(관계기관과의 연락 및 협력) 자위관이 이 법률의 규정에 따른 피구속자 또는 피수용자의 억류, 송환 기타 조치를 강구할 때에는, 해당 자위관과 관계가 있는

理機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

第七章 罰則

第百八十三条 第三十八条及び第百七十条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

附 則 抄

경찰기관, 출입국관리기관 기타 국가 또는 지방공공단체의 기관은 상호 간에 긴밀하게 연락하고 협력한다.

제7장 벌칙

제183조 ① 제38조 및 제170조의 규정을 위반하여 업무상 알게 된 사람의 비밀을 누설한 사람은, 6개월 이하의 징역 또는 10만엔 이하의 벌금에 처한다.

② 전항의 죄는 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.

부칙 생략